

PERSONAS FISICAS — PIAE CAUSAE

PERSONAS FISICAS.—En derecho romano, el ser humano, que reúne los requisitos exigidos por el ordenamiento para gozar de la *caput*, esto es, la posesión del *status libertatis*, *status civitatis* y *status familiae*. Además es necesario que haya nacido, que nazca vivo y que tuviese forma humana. Vid. PERSONA. NASCITURUS. CONCEPTUS PRO IAM NATO HABERTUR. ALIENI IURIS. SUI IURIS. CAPUT.

PERSONAS JURIDICAS.—Entidades —corporaciones, asociaciones, fundaciones— que sin tener como el hombre una existencia individual humana, el derecho considera con capacidad jurídica suficiente para ser sujetos de derechos y obligaciones. Vid. ASOCIACIONES. FUNDACIONES.

PERSONAS IN DOMINICA POTESTATE.—Personas sometidas a la potestad dominical de un *paterfamilias*: esclavos. Vid. DOMINICA POTESTAS.

PERSONAS IN MANUS.—Personas sometidas a la *manus*. Vid. MANUS.

PERSONAS IN PATRIA POTESTATE.—Personas sometidas a la *patria potestas*. Vid. PATRIA POTESTAS.

PERSONAS MORALES.—Vid. PERSONAS JURIDICAS.

PERSONAS SOCIALES.—Vd. PERSONAS JURIDICAS.

PERTENENCIAS.—Cosas con independencia física y existencia propia que se encuentran económicamente afectadas al servicio de otras; en derecho romano su concepto es más restringido que en el moderno, y así no tienen tal carácter los aperos, ganados, etc., en un fundo dedicado a la labor. (D. 33, 7, 1 pr. D. 19, 1, 18, 1.) Vid. RES.

PETITIO.—Acción de pedir o reclamar ante el magistrado o de ejercitar un *actio* ante la jurisdicción correspondiente.

PETITIO BONORUM POSSESSIONIS.—Acción concedida a la persona con derecho a una *bonorum possessio* para solicitar ésta. (D. 5, 5.) Vid. BONORUM POSSESSIO.

PETITIO HEREDITATIS.—Vid. HEREDITATIS PETITIO.

PETITIO MUTUA.—Vid. MUTUA PETITIO.

PETITIO POSSESSORIA.—Vid. PETITIO BONORUM POSSESSIONIS.

PETITIONES.—Vid. ACTIONES IN REM.

PETRI EXCEPTIONES LEGUM ROMANORUM.—Vid. EXCEPTIONES LEGUM ROMANORUM PETRI.

PETRONIA.—Vid. LEX PETRONIA.

PIAE CAUSAE.—Fundación para fines de beneficencia con capacidad jurídica reconocida por el derecho imperial: asilos, hospitales, hospicios, etc. Este término es justinianeo, y más que la propia fundación quiere dar a entender el motivo o fin que lo impulsa en la persona del testador o do-

PIACULUM — PIGNUS

natario que lo constituye. (C. 1, 2, 19. C. 8, 53, 19, 5.) Vid. FUNDACIONES.

PIACULUM.—Expiación, sacrificio debido por una transgresión de un precepto religioso.

PICTURA.—Supuesto de accesión determinado por el hecho de pintar sobre una tabla o material ajeno. Sobre la propiedad de lo pintado se dudó, pero decidió Justiniano, conforme al criterio de Gayo, que la tabla cede a la pintura, haciendo suya el pintor la propiedad de la tabla. (G. 2, 78. D. 6, 1, 23, 3. I. 2, 1, 34. D. 50, 16, 14, 79, 2.) Vid. ACCESSIO.

PHARMACUM.—Veneno, droga. (D. 50, 16, 236, 1.)

PIETAS.—Piedad, compasión, clemencia. Concepto extrajurídico tomado en consideración en diversidad de casos por instituciones jurídicas o para fundamentar situaciones de derecho, que a partir del triunfo del cristianismo informa soluciones jurídicas con un sentido distinto de la moral anterior.

PIGNORIS CAPIO.—Toma de cosa en prenda; constituye una de las acciones de la ley ejecutiva del procedimiento procesal de las *legis actiones*, consistente en la toma de un objeto realizada por el acreedor entre los bienes del deudor a la vez que pronunciaba determinadas palabras y sin al parecer ser necesaria la intervención del magistrado; tal derecho correspondía al soldado contra quien debía entregar el dinero para adquirir su caballo o debía pagar el forraje o alimento del mismo, y en otros supuestos, cual en favor de los publicanos y del que hubiese entregado un animal para un sacrificio y no recibiese el precio. También constituye un medio de coacción de que goza el magistrado en virtud de su *imperium* para embargar bienes a la persona que ha desobedecido sus mandatos. (G. 4, 26-29.) Vid. LEGIS ACTIO PER PIGNORIS CAPIONEM.

PIGNORIS CAPTIO.—Vid. PIGNORIS CAPIO.

PIGNUS.—Prenda. Como derecho real sobre cosa ajena de garantía, *ius in re aliena*, consiste en la transmisión de la posesión de una cosa al acreedor, la cual conservará hasta la satisfacción de la deuda que garantiza; el acreedor va logrando sucesivamente en su favor ventajas en su situación por el *pactum de distrahendo pignore* y *pactum commissorium*, quedando configurado su derecho como verdadero derecho real cuando se le confiere el *interdictum Salvianum* y la *actio Serviana*. Con tal carácter se equipara también a la hipoteca. Como contrato, es un contrato real, de buena fe y sinalagmático imperfecto, por virtud del cual se entrega al acreedor una cosa mueble o inmueble como garantía de un crédito, naciendo para el *accipiens* la obligación de restituir la cosa cuando el crédito fuere satisfecho, y como bilateral imperfecto puede derivarse para el constituyente la obligación de sufragar los gastos que el

PIGNUS — PIGNUS PIGNORIS

acreedor prendario haya sufragado en la cosa; derivan del mismo para exigir ambas obligaciones la *actio pignoratitia contraria*. (Paul. 2, 5. l. 3, 14, 4. D. 13, 7. D. 20, 1. D. 20, 3. D. 20, 6. C. 4, 24. C. 8, 13. C. 8, 16.) Vid. PIGNUS NOMINIS. PIGNUS PIGNORES. PIGNUS PRAETORIUM. PIGNUS TACITUM. PIGNUS IUDICIALE. PIGNUS TESTAMENTARIUM. PIGNUS EX CAUSA IUDICATI CAPTUM. HYPOTHECA.

PIGNUS CONVENTIONALE.—Derecho de *pignus* establecido mediante una convención o contrato; forma normal de constitución de la prenda e hipoteca. Vid. PIGNUS.

PIGNUS EX CAUSA IUDICATI CAPTUM.—Tipo de prenda judicial que constituye una forma de ejecución en el procedimiento *per formulam* y extraordinario, consistente en la constitución de un derecho de prenda sobre bienes concretos del deudor—siguiendo un orden preestablecido de preferencias, con prioridad de los muebles—, con la posibilidad de proceder a su venta con intervención de los agentes de la autoridad, que decretó su constitución en caso de no haberse satisfecho el crédito en el plazo de dos meses para así reintegrarse el acreedor con su precio o lograr su adjudicación si la venta no se realiza. (l. 1, 24, 3. D. 42, 1, 15, 31. 40. 58. C. 8, 22 (23).) Vid. PIGNUS.

PIGNUS GORDIANUM.—Nombre con que se conoce a partir de un rescripto del emperador Gordiano al *pignus* o hipoteca en que se hubiera pactado otorgar al acreedor la facultad de retener la cosa dada en garantía una vez satisfecho el crédito que garantizaba, con la finalidad de asegurar otros créditos anteriores y diversos de los que garantizaba la prenda o hipoteca extinguida. En virtud de tal constitución tales facultades se estimaron en lo sucesivo inherentes a toda prenda o hipoteca. (C. 8, 26, 27.) Vid. PIGNUS.

PIGNUS IN CAUSA IUDICATI CAPTUM.—Vid. PIGNUS EX CAUSA IUDICATI CAPTUM.

PIGNUS IUDICIALE.—Dícese del *pignus* establecido judicialmente mediante embargo de una cosa perteneciente al deudor. Vid. PIGNUS EX CAUSA IUDICATI CAPTUM.

PIGNUS NOMINIS.—Derecho de prenda constituido sobre un crédito; constituye una especie de cesión de crédito en garantía del cesionario, toda vez que el acreedor hipotecario o pignoraticio tiene en su favor para caso de incumplimiento todas las acciones de que gozase el titular del crédito sobre el cual recae el *pignus*. (D. 20, 1, 13, 2. D. 13, 7, 18 pr. C. 4, 39, 7.) Vid. PIGNUS. PIGNUS PIGNORIS.

PIGNUS PIGNORIS.—Derecho de *pignus* que recae sobre el propio derecho de prenda o hipoteca. Se discute cuál es aquí el verdadero objeto de este derecho real, si el derecho de prenda o hipoteca solamente o también el crédito sobre el que versa este derecho de garantía; en el primer

PIGNUS PRAETORIUM — PLANTATIO

supuesto, el acreedor del *pignus pignoris* podrá utilizar la acción hipotecaria o pignoratícia del constituyente, pero no su acción personal, cosa que sucedería de admitirse el segundo criterio, inclinándonos por la primera opinión. (D. 20, 1, 13. 2. C. 8, 23.) Vid. PIGNUS. PIGNUS NOMINIS.

PIGNUS PRAETORIUM.—*Pignus* constituido en virtud de una decisión del pretor como consecuencia de un envío en posesión—*missio in possessionem*—de los bienes de un deudor; adquiere por el hecho de tal posesión un verdadero derecho de prenda sobre tales bienes. (D. 13, 7, 26. C. 8, 21.) Vid. PIGNUS.

PIGNUS PUBLICUM.—Hipotecas públicas, esto es, aquéllas que constaban en un documento público, en razón de lo cual tenían el carácter de hipotecas privilegiadas. Vid. PIGNUS. HIPOTECAS PRIVILEGIADAS.

PIGNUS QUASI PUBLICUM.—Hipotecas que constaban en un documento que había sido firmado al menos por tres testigos, y que tenían el carácter de hipotecas privilegiadas. Vid. PIGNUS. HIPOTECAS PRIVILEGIADAS.

PIGNUS TACITUM.—También denominado legal; derecho de prenda nacido en virtud de una disposición legal. (D. 20, 2. C. 8, 14.) Vid. PIGNUS. HIPOTECAS LEGALES.

PIGNUS TESTAMENTARIUM.—Derecho de prenda establecido en virtud de un legado *per vindicationem*, lo que es posible desde Severo y Caracalla. (D. 13, 7, 26 pr.) Vid. PIGNUS. LEGATUM PER VINDICATIONEM.

PILEUS.—Sombrero o casquete a que tenían derecho los esclavos que alcanzaban la libertad y era símbolo de ésta. (C. 7, 2, 10.)

PINARIA.—Vid. LEX PINARIA.

PINCTURA.—Vid. PICTURA.

PISONIANUM.—Vid. SENATUS CONSULTUM PISONIANUM.

PISTRINUM.—Molino de trigo. (D. 50, 16, 79, 1.)

PLAETORIA.—Vid. LEX PLAETORIA.

PLAGIUM.—Delito consistente en hacer pasar a un hombre libre por esclavo, y en el cual incurre quien lo adquiere, enajena o trafica con conocimiento de su estado de libertad, o simplemente usa de él como tal esclavo. (D. 48, 15. C. 9, 20.) Vid. LEX FABIA DE PLAGIARIIS.

PLAGIARIUS.—Autor de un delito de *plagium*; quien somete a esclavitud un hombre libre, le compra o vende sabiendo es esclavo. (D. 48, 15.) Vid. PLAGIUM.

PLANCIANUM.—Vid. SENATUS CONSULTUM PLANCIANUM.

PLANTATIO.—Supuesto de accesión determinado por el hecho de fijar una planta en suelo ajeno y que determina des-

PLAUTIA — PLEBS COLEGII

de que ésta echa raíces su propiedad para el titular del suelo; hasta entonces conserva su individualidad y es propiedad del dueño primitivo. (G. 2, 74. D. 41, 1, 9 pr.) Vid. ACCESSIO.

PLAUTIA.—Vid. LEX PLAUTIA.

PLAUTIUS.—Jurista del s. I d. de C., época de Vespasiano, posiblemente autor de unos comentarios *Ad edictum*. (D. 8, 3, 5, 1. D. 34, 2, 8.)

PLEBEII.—Plebeyos. Vid. PLEBEIUS.

PLEBEIUS.—Plebeyo habitante de Roma perteneciente a la clase social inferior a los patricios; frente a éstos constituyen un grupo demográfico de condición jurídica inferior, integrado, según algunos, por población de raza distinta a la de los patricios; para otros, por antiguos latinos de localidades conquistadas por los romanos, según otros, por antiguos clientes o descendientes de tales que permanecen agregados a las gentes patricias, y para otros, eran simplemente los proletarios o jornaleros, que ocupaban los oficios inferiores en la ciudad. No formaban parte de las gentes patricias y su condición inferior determinó todo un período de luchas por la equiparación jurídica, política y social con los patricios. Durante el imperio son los ciudadanos de las clases inferiores de la población, frente a los propietarios territoriales. (D. 22, 5, 3 pr. D. 48, 19, 10, 2.) Vid. PATRICIUS. PLEBS. LES CANULEIA. TRIBUNUS PLEBIS.

PLEBISCITUM.—Plebiscito; decisión de carácter legislativo adoptada por la asamblea plebeya—*concilia plebis*—, previa proposición de un magistrado plebeyo, inicialmente sólo obligatoria para los plebeyos y posteriormente para todos los ciudadanos. No puede precisarse cuándo ello acaeció, debiéndose, según Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso, a una *lex Valeria Horatia* del 449 a. de C.; según el propio Livio, a una *lex Publilia* del 339 a. de C., y en opinión de otras fuentes, por una *lex Hortensia* del 286 a. de C., pareciendo esta conjetura la más acertada. (G. 1, 3. I. 1, 2, 4. D. 1, 2, 2, 8. 9. 20. 21. D. 50, 16, 288 pr.) Vid. LEX.

PLEBISCITUM CANULEIUM.—Vid. LEX CANULEIA.

PLEBISCITUM GENUCIUM.—Vid. LEX GENUCIA.

PLEBISCITUM OVINIUM.—Vid. LEX OVINIA.

PLEBISCITUM TREBONIUM.—Vid. LEX TREBONIA.

PLEBS.—Plebe, grupo político social integrado por los plebeyos, que frente al grupo de los patricios se caracteriza por su condición inferior, no tener acceso a las magistraturas inicialmente y tener limitados sus derechos privados, cual la posibilidad de matrimoniar con los de la clase patricia. (G. 1, 3.) Vid. PLEBEIUS.

PLEBS COLEGII.—Dícese en las corporaciones o asociacio-

PLENA IN RE POTESTAS — PLUS PETITIO RE

nes de la totalidad de los miembros que integran el cuerpo social, exclusión hecha del elemento directivo de las mismas, *ordo collegii*. Vid. COLLEGIUM.

PLENA IN RE POTESTAS.—Dominación completa y exclusiva de una persona sobre una cosa: la propiedad, en el sentir de los autores. (I. 2, 4, 4.) Vid. DOMINUM.

PLUMBATURA.—Unión de dos metales o cosas mediante una sustancia distinta de ellos, plomo o estaño, por ejemplo, y que frente a la *ferruminatio* no constituye un caso de accesión por la posibilidad de separar los cuerpos unidos de distinto propietario. (D. 6, 1, 23.) Vid. FERRUMINATIO.

PLURES REI CREDENDI.—Vid. PLURES REI STIPULANDI.

PLURES REI DEBENDI.—Vid. PLURES REI PROMITTENDI.

PLURES REI PROMITTENDI.—Varios codeudores; personas obligadas en virtud de una promesa o estipulación conjunta a pagar íntegramente una misma deuda, de tal forma que todas están obligadas por su totalidad y el pago de una libera a las demás. (I. 3, 16.) Vid. DUO REI PROMITTENDI.

PLURES REI STIPULANDI.—Varios coacreedores; acreedores conjuntos o personas que en virtud de una misma estipulación son acreedoras de alguien y tienen derecho a un mismo crédito, de tal suerte que cada una de ellas son acreedoras por su totalidad y el pago recibido por cualquiera de ellas extingue el crédito con respecto a las demás. (I. 3, 16.) Vid. DUO REI STIPULANDI.

PLUS PETITIO.—Petición excesiva; demanda o pretensión formulada por el demandante en la que solicita más de lo debido, y que en el procedimiento *per formulam* trae como consecuencia la pérdida del proceso para quien en ella incurre. Puede ser de cuatro clases, en razón del objeto, del tiempo, del lugar o de la causa. (G. 4, 53-57. Paul. 1, 10. I. 4, 6, 33. D. 6, 1, 8. C. 3, 10.) Vid. PLUS PETITIO CAUSA. PLUS PETITIO LOCO. PLUS PETITIO RE. PLUS PETITIO TEMPORE. MINUS PETITIO.

PLUS PETITIO CAUSA.—Petición excesiva por razón de la causa; *plus petitio* en la que se incurre, por ejemplo, cuando el deudor estaba obligado a entregar una cosa genérica o lo estaba por una obligación alternativa y el acreedor pide una especie o una de las cosas entre las que correspondía elegir al deudor. (G. 4, 53 d.) Vid. PLUS PETITIO.

PLUS PETITIO LOCO.—Petición excesiva en razón del lugar; *plus petitio* en la que se incurre si uno pide, sin indicación del lugar, en otro distinto del que se había convenido para el cumplimiento de la obligación. (G. 4, 53 c. Paul. 1, 10.) Vid. PLUS PETITIO.

PLUS PETITIO RE.—Petición excesiva en razón del objeto; *plus petitio* en que incurre quien aumenta la cantidad a la que tiene derecho a reclamar o cuando pretenda integra-

PLUS PETITIO SUMMA — POLLICITATIO

mente una cosa que sólo en parte le corresponde. (G. 4, 53 a.) Vid. PLUS PETITIO.

PLUS PETITIO SUMMA.—Vid. PLUS PETITIO.

PLUS PETITIO QUALITATE.—Petición excesiva en razón de la cualidad de lo pedido, demandándose algo, por ejemplo, de cualidad superior a la que se tiene derecho. (Paul. 1, 10.) Vid. PLUS PETITIO.

PLUS PETITIO TEMPORE.—Petición excesiva en razón del tiempo; *plus petitio* en que se incurre por quien pide o demanda algo antes del término determinado para el nacimiento, por ejemplo, de la deuda. (G. 4, 54 b. Paul. 1, 10.) Vid. PLUS PETITIO.

POENA.—Pena, castigo del delito o infracción privada y que puede venir impuesta por quien tiene competencia para conocimiento del delito. También puede acordarse por las partes por medio de la correspondiente estipulación, *stipulatio poenae*. (I. 4, 16. D. 49, 19. D. 50, 16, 131, 1. C. 9, 47. C. 10, 7.) Vid. SUPPLICIUM.

POENA CAPITALIS.—Pena de muerte; en la época imperial se llevaba a efecto por estrangulación o decapitación. Vid. SUPPLICIUM.

POENA CAPITIS.—Vid. POENA CAPITALIS.

POENA CULLEI.—Pena consistente en encerrar el reo, generalmente un parricida, en un saco para ser arrojado al mar.

POENAE STIPULATIO.—Vid. STIPULATIO POENAE.

POLIO.—El que pule las armas. (D. 50, 6, 6.)

POLINCTORES.—Personas que se encargan de todo lo referente a la preparación de los funerales. (D. 14, 3, 5, 8.)

POLIS.—Ciudad; forma originaria de ciudad-estado que adoptó Roma en su primitiva constitución. Vid. CIVITAS.

POLITIO.—Sociedad constituida entre el propietario de un fundo y la persona que con él concierta la explotación del mismo, *politor*, beneficiándose con una parte de los frutos o ganancias obtenidas. (D. 17, 2, 52, 2.)

POLITOR.—Individuo que se encarga de la realización de ciertos trabajos agrícolas en fundo ajeno lucrándose con una parte de los beneficios o productos obtenidos con su intervención y que en ocasiones se considera como un *conductor operis faciendi* y las más como un asociado con el propietario del fundo. (D. 17, 2, 52, 2.) Vid. POLITIO.

POLLICITATIO.—Promesa unilateral no seguida de aceptación, y de la cual únicamente se deriva obligación jurídica para quien la formula, cuando se hubiese hecho en beneficio de una ciudad, o fundándose en una *iusta causa*, o faltando ésta se hubiese dado comienzo a su ejecución. (D. 50, 12.) Vid. VOTUM.

POLLICITATIO DOTIS — PONTIFEX

POLLICITATIO DOTIS.—Constitución de dote por medio de un pacto, *pactum dotis*, defectuosamente calificado en las fuentes como *pollicitatio* o promesa unilateral. (C. 5, 11.) Vid. DOS.

POMPEIA.—Vid. LEX POMPEIA.

POMPEIUS.—Jurista del s. I a. de C., contemporáneo de Tuberio y tío de Cn. Pompeius Magnus. (D. 1, 2, 2, 40.)

POMERIUM.—Pomerio, explanada dentro y fuera de los límites de la ciudad, considerada como *sanctum*, y en la cual no se podía cultivar ni edificar y servía de límite para la determinación del *imperium militar*. (D. 18, 1, 5.)

POMPONII LIBER SINGULARIS REGULARUM.—Fragmento breve de esta obra de Sexto Pomponio, referente a la indivisibilidad de las servidumbres, descubierto en 1536 en una hoja, en la actualidad perdida. Vid. POMPONIUS.

POMPONII LIBER SINGULARIS ENCHIRIDII.—Tratado breve redactado por Sexto Pomponio, a manera de Historia del derecho y de la jurisprudencia romana, y del cual se encuentra un amplio fragmento recogido por los compiladores justinianos en el Digesto. (D. 1, 2, 2.) Vid. POMPONIUS.

POMPONIUS (SEXTUS).—Jurista de principios del s. II d. de Cristo, época de Adriano y Antonino Pio, contemporáneo de Iulianus, posiblemente proculeyano, escritor muy abundante pero falto de originalidad; entre sus obras: *Ad Sabinum libri XXXVI*; *Ad Q. Mucium lib. XXXIX*; *Ad edictum libri XC*; *Epistolarum lib. XX*; *Regularum lib. singularis*; *Enchiridii liber singularis*, en el que presenta una historia del derecho romano y es recogido en el Digesto. (D. 1, 2, 2.) Vid. POMPONII LIBER SINGULARIS REGULARUM. POMPONII LIBER SINGULARIS ENCHIRIDII.

PONTIFEX.—Pontifice; miembro del colegio pontifical, que en los primeros siglos de la historia romana alcanza un cúmulo de atribuciones que escapan de la esfera propiamente sacerdotal e influyen en la vida jurídica, custodiando el culto público, cuidando del calendario y del establecimiento de los días fastos y nefastos, conservando en el secreto del colegio las fórmulas de las acciones de la ley, hasta su publicación por Cneo Flavio, alternándose en la misión de asesorar a los que acudían en consulta ante el colegio. Constituía un cargo reservado a la clase patricia, y permaneciendo permanentemente en sus puestos fueron los primeros depositarios de la ciencia del derecho, por lo que la primera jurisprudencia romana fue pontifical o religiosa. Intervienen originariamente en la *confarreatio* y *arrogatio* que suponían una *detestatio sacrorum*, conservando en la época del imperio su intervención, aunque más nominal, en materia de arrogaciones. (I. 2, 1, 8. D. 1, 2, 2, 6. D. 2, 4, 2.) Vid. IUS FLAVIANUM.

PONTIFEX MAXIMUS — PORTIO PRO INDIVISO

PONTIFEX MAXIMUS.—Pontífice máximo, cargo sacerdotal supremo de la época republicana, colocado por encima del colegio de los Pontífices y del *rex sacrorum*, ocupado inicialmente por miembros de la clase patricia, exclusivamente entre magistrados, con intervención en el culto privado, con facultades de resolver cuestiones jurídicas. En un principio debió ser delegado del supremo magistrado político, *rex o rex sacrorum*, siendo desde el siglo III antes de Jesucristo de elección popular y desde el 245 accesible a los plebeyos. Este cargo, desde la muerte de Lépido, en el año 12 antes de C., quedó unido al príncipe.

PONTIFICES.—Vid. PONTIFEX. PONTIFEX MAXIMUS.

POPULARES.—Partido popular democrático, que en los últimos siglos de la república se enfrenta al partido de los *optimates*, aristocrático, senatorial y oligárquico.

POPULI STIPENDIARII.—Pueblos que habiendo capitulado oportunamente ante Roma conservan, por concesión del pueblo romano, el goce de su territorio y los derechos civiles y políticos que les sean reconocidos, estando sometidos al pago de un impuesto. Vid. PROVINCIAE STIPENDIARIAE.

POPULI VECTIGALES.—Pueblos que por haber resistido al ejército romano hasta el fin de sus posibilidades fueron sometidos por la fuerza, perdiendo su territorio, que solamente es concedido a sus habitantes mediante el pago de un *vectigal* o canon al Estado romano, interviniendo los censores en la adjudicación de las tierras. Vid. PROVINCIAE VECTIGALES. CIVITATES VI CAPTAE.

POPULUS.—Pueblo, conjunto de ciudadanos; en Roma comprende tanto a los patricios como plebeyos; organizado políticamente, constituye uno de los elementos de la constitución política, tanto en la monarquía como en la república, juntamente con las magistraturas y el Senado. (G. 1, 3.) Vid. COMITIA.

POPULUS COLLEGII.—Conjunto de personas que forman parte de una corporación o *collegia*. Vid. COLLEGIUM.

POPULUS ROMANUS.—El pueblo romano. Vid. POPULUS.

PORTIO.—Parte, parte real o alicuota de una cosa. (D. 50, 16, 60 pr. D. 2, 14, 44.)

PORTIO DEBITA.—Vid. PORTIO LEGITIMA.

PORTIO LEGITIMA.—Porción de bienes que en virtud de normas de derecho objetivo debía dejar el testador a los parientes más próximos y que constituye en el derecho de la época imperial una limitación a la facultad de testar. Vid. SUCESION NECESARIA SUSTANCIAL. LEGITIMA. CUOTA LEGITIMARIA.

PORTIO PRO INDIVISO.—Parte o porción que en forma de cuota ideal corresponde a una persona en una cosa común indivisa.

PORTIO VIRILIS — POSSESSIO IURIS

PORTIO VIRILIS.—Vid. PARS VIRILIS.

POSESION.—Vid. POSSESSIO.

POSITI ET SUSPENS.—Vid. ACTIO DE POSITIS ET SUSPENSIS.

POSSESSIO.—Posesión; señorío de hecho en cuya virtud una persona tiene una cosa en la esfera de su disponibilidad, independiente de la circunstancia de ser o no propietario y ser o no conforme con el derecho. Supone una situación de hecho que el ordenamiento jurídico protege por los *interdicta* y puede ser base de efectos jurídicos, cual el de la adquisición de la propiedad. Elementos de la misma son el *corpus*, o poder material sobre la cosa, y el *animus*, o intención de poseer como dueño o simplemente de poseer, *animus domini*, *animus possidendi*. (D. 41, 2. C. 7, 23.) Vid. POSSESSOR. POSSESSIO NATURALIS. POSSESSIO AD INTERDICTA. POSSESSIO CIVILIS. DETENTIO. QUASI POSSESSIO. INTERDICTA POSSESSORIA. BONORUM POSSESSIO.

POSSESSIO AD INTERDICTA.—Posesión que goza de la protección interdictal conferida por el pretor como situación de hecho, y en la que se da la existencia en el sujeto que posee del *animus domini*, o intención de poseer la cosa como dueño, o la intención de poseerla para sí, *animus rem sibi habendi*. Tal posesión tienen el propietario, el acreedor pignoraticio, el precarista, el enfiteuta, el secuestratario, el superficiario y quien se haya apoderado efectivamente de una cosa, aunque sea ladrón. Vid. POSSESSORIA. POSSESSIO NATURALIS.

POSSESSIO AD USUCAPIONEM.—Dícese de la *possessio civilis*, por ser posible el transformarse en propiedad por usucapión, por existir los requisitos de justo título y buena fe. Vid. POSSESSIO CIVILIS. USUCAPIO.

POSSESSIO CIVILIS.—Posesión que, como la *possessio ad interdicta*, goza de la protección interdictal por estar basada sobre una justa causa y buena fe, por lo que también está defendida por una acción cual la posesión del propietario, defendida por la acción reivindicatoria, o la *ad usucapionem*, por la publiciana. Vid. POSSESSIO.

POSSESSIO CORPORE.—Nombre con que también se designa en las fuentes a la *possessio naturalis*. Vid. POSSESSIO NATURALIS.

POSSESSIO EX IUSTA CAUSA.—Vid. POSSESSIO IUSTA.

POSSESSIO INIUSTA.—En el derecho clásico equivale a posesión de aquél que no tiene derecho alguno a poseer; es el reverso de la *possessio iusta*. Vid. POSSESSIO IUSTA. POSSESSIO VITIOSA.

POSSESSIO IURIS.—Vid. QUASI POSSESSIO.

POSSESSIO IUSTA — POSSESSOR FICTUS

POSSESSIO IUSTA.—Posesión en la que se da conjuntamente con la situación de hecho una situación de derecho, sobre la que se asienta; equivale en derecho justiniano a *possessio ex iusta causa*. Vid. POSSESSIO.

POSSESSIO NATURALIS.—Tipo de posesión consistente en la mera tenencia o detentación de la cosa que no se encuentra amparada por la protección de los *interdicta*. También se le denomina en las fuentes y por los comentaristas *detinere*, *possessio corpore, naturaliter possidere*. Tal posesión natural tienen el comodatario, el depositario, arrendatario, inquilino, usufructuario, y quien ha obtenido los *bona debitoris ex primo decreto*. Vid. POSSESSIO. POSSESSIO AD INTERDICTA.

POSSESSIO NON VITIOSA.—Posesión no viciosa es la posesión que frente a la persona que quiere privarle de ella no ofrece vicio alguno, o la que en general no está afectada de él. Los clásicos la denominaron también *iusta* y su concepto está en relación con el de *possessio vitiosa*. Vid. POSSESSIO. POSSESSIO VITIOSA.

POSSESSIO VITIOSA.—Posesión viciosa es la adquirida por la violencia, clandestinamente o a título de precario frente a otra persona, en relación a la cual presenta este defecto o vicio. Frente a las demás personas puede no serlo, por lo que esta calificación no tiene un valor absoluto. Vid. POSSESSIO.

POSSESSIONES.—Tierras pertenecientes al *ager publicus* sobre las cuales se concedía la posesión a los ciudadanos romanos, y en razón de las cuales, principalmente para las cuestiones promovidas en relación con los límites de las concesiones, se otorgó primeramente la protección interdictal. Toda la política agraria de finales de la república trató de recuperar estas tierras de los patricios que las poseían y cultivaban, con objeto de proceder a nuevos asentamientos. Vid. LEGES AGRARIAE. AGER PUBLICUS.

POSSESSOR.—Persona que tiene la posesión de una cosa o disfruta de cuasi posesión de un derecho. Son verdaderos poseedores el propietario que posee, quien posee creyéndose propietario, el que se ha apoderado efectivamente de una cosa, aunque sea ladrón; el acreedor pignoraticio, el precarista, el enfiteuta, el secuestratario y el superficiario. Frente a ellos, otras personas sólo tienen la detentación. Vid. POSSESSIO. POSSESSIO AD INTERDICTA. POSSESSIO NATURALIS. POSSESSORES.

POSSESSOR BONA FIDE.—Poseedor de buena fe, aquel que posee una cosa en la creencia de ser propietario o de tener derecho a tal posesión. Vid. POSSESSIO.

POSSESSOR FACTI.—Poseedor de hecho. Vid. POSSESSIO.

POSSESSOR FICTUS.—Poseedor ficticio, individuo que no goza de la posesión, pero que en virtud de preceptos del

POSSESSOR — POSSESSOR PRO POSSESSORE

derecho justiniano y en razón de su anterior conducta con relación a la cosa que se reivindica puede ser sujeto pasivo en el ejercicio de la acción reivindicatoria y condenado como si fuese tal poseedor; esta condición tienen los *ficti possessores qui dolo desit possidere ante litem contestam* y *qui liti se obtulit*. Vid. QUI DOLO DESIT POSSIDERE ANTE LITEM CONTESTAM. QUI LITI SE OBTULIT.

POSSESSOR ALIENO NOMINE.—Vid. POSSESSOR POR ALIO.

POSSESSOR IURIS.—Poseedor de derechos o de un derecho, cual, por ejemplo, el deudor del difunto que pretende ser heredero del mismo y como tal posee sin aportar a la herencia las cantidades que adeuda. (D. 5, 3, 13, 15.) Vid. QUASI POSSESSIO.

POSSESSOR MALA FIDE.—Poseedor de mala fe, cual la persona que sabiendo no es dueño de una cosa ni tiene derecho a ella la posee; por ejemplo, el ladrón. Vid. POSSESSOR. POSSESSIO.

POSSESSOR PRO ALIO.—Poseedor que no posee por sí propio, sino por otra persona, cual sucede con el arrendatario ordinario, el depositario y el comodatario, que poseen para sí, sino para el arrendador, depositante o comodante, a los que en consecuencia corresponden los interdictos posesorios. (G. 4, 135. D. 41, 2, 18 pr.) Vid. POSSESSOR.

POSSESSOR PRO DERELICTO.—Poseedor que tiene por título de su posesión la *derelictio* de la cosa poseída y su intención de adquirirla. (D. 41, 7.) Vid. POSSESSOR.

POSSESSOR PRO DONATO.—Poseedor que tiene por título de su posesión una donación. (D. 39, 6, 33. D. 41, 6.) Vid. POSSESSOR. DONATIO.

POSSESSOR PRO DOTE.—Poseedor que tiene por título de la posesión una entrega en concepto de dote. (D. 41, 9.) Vid. POSSESSOR. DOS.

POSSESSOR PRO EMPTORE.—Poseedor que tiene por título de la posesión de la cosa que posee un previo contrato de compraventa celebrado con la persona que le ha transmitido la posesión de la misma, aunque ella no fuese su propietario. (D. 41, 4.) Vid. POSSESSOR. EMPTIO VENDITIO.

POSSESSOR PRO HEREDE.—Poseedor que tiene o pretende tener como título de la posesión que disfruta sobre bienes de una herencia la condición de heredero del *de cuius*. (D. 41, 5.) Vid. POSSESSOR.

POSSESSOR PRO LEGATO.—Poseedor que posee una cosa recibida en virtud de legado, aunque proceda de alguien que no fuese propietario, y el cual es título de su posesión. (D. 41, 8.) Vid. POSSESSOR. LEGATUM.

POSSESSOR PRO POSSESSORE.—Poseedor que no puede presentar la causa de su posesión por poseer sin título y

POSSESSORE PRO SUO — POSTULATIO

de mala fe; generalmente se trata de un individuo que detenta bienes de una herencia. (D. 5, 3, 11, 1.) Vid. POSSESSOR.

POSSESSORE PRO SUO.—Poseedor que carece de un título válido para justificar la posesión de que disfruta y que sólo basa en su propia creencia de tener derecho o título a poseer. (D. 41, 10.) Vid. POSSESSOR.

POSSESSORES.—Clase social del bajo imperio compuesta por los propietarios de tierras y arrendatarios a largo plazo de tierras del Estado.

POSSIDERE NATURALITER.—Vid. NATURALITER POSSIDERE.

POSTACCEPTUM IUDICIUM.—Expresión con la que se hace referencia a la fase procesal posterior a la aceptación por las partes de la fórmula concertada con su intervención en presencia del magistrado, durante la fase *in iure* del procedimiento *per formulam*.

POSTGLOSADORES.—Vid. COMENTARISTAS.

POSTLIMINIUM.—Primitivamente, el hecho de reintegrarse a Roma el ciudadano que por haber sido hecho prisionero por un pueblo enemigo de ella había perdido la condición de miembro de la comunidad romana, con lo que recobraba su anterior situación social y jurídica. Posteriormente, al elaborarse sobre esta base una ficción jurídica constituyó lo que se denomina en las fuentes *ius postliminii*. (G. 1, 129. I. 1, 12, 5. D. 49, 15. C. 8, 50.) Vid. IUS POSTLIMINII.

POSTULARE.—Postular, acción de hablar ante un magistrado o juez con ocasión de un proceso, bien para exponer una pretensión propia, exponer la de otro, o bien, por último, para combatir la del adversario. (D. 3, 1, 1, 2. C. 2, 6.)

POSTULARE ACTIONEM.—Acción de indicar el demandante en la fase *in iure* del procedimiento *per formulam* al magistrado la acción que va a ejercitar contra el demandado. Vid. EDITIO ACTIONIS.

POSTULARE PRO ALIO.—Acción de intervenir, *postulare*, por otro ante la jurisdicción de un magistrado, sin ser por ello representante del actor o del demandado en cuyo interés interviene. Carecen de la posibilidad de postular por otro los menores de diecisiete años, las mujeres, los infames en general y otras personas por razón de enfermedad, cual los sordos y ciegos. (G. 4, 182. D. 3, 2, 1.) Vid. POSTULARE.

POSTULARE PRO SE.—Acción de intervenir, *postulare*, por sí o en propio interés ante la jurisdicción de un magistrado, para lo cual se requiere la correspondiente capacidad de obrar. Vid. POSTULARE.

POSTULATIO.—Demanda dirigida al magistrado a fin de obtener una decisión de su jurisdicción. En el procedimiento

POSTULATIO ACTIONIS — POSTUMI AQUILIANI

extraordinario era la forma normal de impetrar en un comienzo el permiso para citar ante la jurisdicción correspondiente al demandado. Vid. POSTULATIO ACTIONIS. POSTULATIO IUDICIS. POSTULATIO SIMPLEX.

POSTULATIO ACTIONIS.—Formalidad procesal acaecida en la fase *in iure* del procedimiento *per formulam* por la que el demandante da a conocer al magistrado la acción que corresponde a su pretensión y cuya fórmula impetra. Vid. EDITIO ACTIONIS.

POSTULATIO IUDICIS.—Petición o solicitud al magistrado de la designación de un juez, base y objeto inmediato de la *legis actio per iudicis arbitrive postulationem*. Vid. LEGIS ACTIO PER IUDICIS ARBITRIVE POSTULATIONEM.

POSTULATIO SIMPLEX.—Petición o demanda introductiva del proceso en el curso del procedimiento extraordinario. (C. 3, 9, 1.)

POSTULATIO TUTORIS.—Acción de proponer a una persona como idónea para el ejercicio de la tutela. Vid. NOMINATIO TUTORIS. NOMINATOR.

POSTULATOR.—Vid. NOMINATOR.

POSTUMI.—Póstumos; en materia testamentaria los jurisconsultos romanos emplearon este término en su sentido más general, comprensivo de los descendientes nacidos después de la confección del testamento del ascendiente jefe de familia, lo mismo si el testador ha fallecido que si está vivo, siempre que fueren concebidos con anterioridad a su fallecimiento. En orden a los testamentos, los póstumos plantean el problema de su institución o desheredación, habida cuenta que al ser preteridos el testamento es nulo y el ser instituidos escapa de toda posibilidad, por ser personas inciertas, por lo que el derecho romano desde el período clásico arbitró distintas soluciones de institución o desheredación, según el tipo de póstumos de que se trate. (Ulp. 22, 18-23. G. 2, 130 s. D. 28, 2. C. 6, 29.) Vid. POSTUMI SUI. POSTUMI LEGITIMI. POSTUMI AQUILIANI. POSTUMI VELLEIANI. POSTUMI QUASI VELLEIANI. POSTUMI IULIANI. POSTUMI ALIENI.

POSTUMI ALIENI.—Descendientes que en el momento de nacer no tienen la condición de *heredes sui* del testador y que con posterioridad al nacimiento tampoco han logrado tal consideración. No estaba permitido instituirlos herederos, si bien posiblemente el pretor les concedió la *bonorum possessio*, y en derecho justinianeo fue válida su institución. Vid. POSTUMI.

POSTUMI AQUILIANI.—Nietos nacidos después de la muerte del testador e hijos de un hijo premuerto que vivía aún en el momento de la confección del testamento, y que en virtud de la intervención del jurisconsulto Aquilius Gallus podían ser instituidos herederos o desheredados para

POSTUMI IULIANI — POTESTAS

el caso en que por muerte de su padre se encontrasen como herederos suyos. (D. 28, 2, 28 pr. 3.) Vid. POSTUMI.

POSTUMI IULIANI.—Descendientes que llegan a ser heredero suyos en vida del *de cuius* por prefallecimiento de su autor, pero que han nacido después de la confección del testamento y se hicieron herederos suyos también después de éste, y que en virtud de la opinión del jurista Salvio Juliano podían ser instituidos o desheredados preventivamente. (D. 28, 2, 29, 15.) Vid. POSTUMI.

POSTUMI LEGITIMI.—Hijos o nietos nacidos de hijos premuertos, nacidos después de la muerte del testador y concebidos en vida de éste, que la jurisprudencia de finales de la república permitía instituir herederos o desheredar. (Ulp. 22, 19.) Vid. POSTUMI.

POSTUMI QUASI VELLEIANI.—Descendientes nacidos con anterioridad a la redacción del testamento y que con posterioridad a éste se convierten en herederos suyos por fallecimiento del *suus* intermedio, que le separaba del testador y que en virtud del segundo capítulo de la *lex Iunia Velleia* podían ser instituidos herederos o desheredados. (D. 28, 2, 29, 13.) Vid. POSTUMI.

POSTUMI EXTRANEI.—Vid. POSTUMI ALIENI.

POSTUMI IUNIANI.—Vid. POSTUMI VELLEIANI.

POSTUMI SUI.—Descendientes nacidos con posterioridad a la confección del testamento y concebidos antes del fallecimiento del testador, del cual tienen o llegan a tener la condición de herederos suyos, y que en virtud de los principios que rigen el sistema sucesorio romano era necesario instituir o exheredar, con la imposibilidad inicial de lo primero por ser personas inciertas y la amenaza de en caso de no serlo anular el testamento por preterición, lo cual fue resuelto desde el derecho clásico permitiendo su institución o desheredación según los diferentes tipos de póstumos posibles. Vid. POSTUMI.

POSTUMI VELLEIANI.—Descendientes nacidos después de la redacción del testamento y antes de la muerte del testador y que el primer capítulo de la *lex Iunia Velleia* permite instituir herederos o desheredar previamente. (D. 28, 2, 29, 12.) Vid. POSTUMI.

POSTUMUS.—Póstumo. Vid. POSTUMI.

POTENTIORES.—Dícese en el bajo imperio de los individuos pertenecientes a la clase social más poderosa, de posición social superior, con relación a la cual se dictan medidas jurídicas de carácter particular, frente a la clase de los *humiliores*. (D. 1, 18, 6, 2. D. 44, 6, 3. C. 2, 13, 2.)

POTESTAS.—Potestad, poder, facultad de disposición atribuida a alguien sobre otras personas y sobre sus adquisiciones. En la esfera del derecho privado tiene muchas acep-

POTESTAS — POTESTAS SACROSANCTA

ciones, y en la del derecho público, referida a los magistrados, indica la facultad de expresar en cada momento la voluntad del Estado, creando para los súbditos derechos y obligaciones y correspondiendo por igual a todas las magistraturas, según su competencia. (D. 50, 16, 215.) Vid. IMPERIUM. MAGISTRATUS CUM IMPERIO. MAGISTRATUS CUM POTESTATE.

POTESTAS ACTORUM CONFICIENDORUM.—Equivalente al *ius actorum conficiendorum*. Vid. IUS ACTORUM CONFICIENDORUM.

POTESTAS CURATORIS.—Poder ejercido por el curador sobre la persona y bienes del loco o pródigo sometido a *cura*, conforme al sentido originario de esta institución, antes de transformarse en una carga para quien la ejerce en beneficio del incapaz. Vid. CURA.

POTESTAS DOMINICA.—Conjunto de poderes que corresponden al dueño sobre el esclavo. (D. 15, 1, 5, 4. D. 17, 1, 4, 5.)

POTESTAS GLADII.—Sinónimo de *ius gladii*. (D. 1, 16, 6 pr.) Vid. IUS GLADII.

POTESTAS INCIVILIS.—Potestad que corresponde a algunos magistrados imperiales, cual el *praefectus urbi*, no sometida a las reglas generales de las antiguas magistraturas romanas. Vid. POTESTAS.

POTESTAS LEGITIMA.—Dícese de la *potestas* que corresponde normalmente a los magistrados de la época republicana. Vid. POTESTAS. MAGISTRATUS CUM IMPERIO. MAGISTRATUS CUM POTESTATE.

POTESTAS MATRIS.—Facultades que se le reconocen a la madre en el derecho de la época imperial en razón de vínculos de sangre, cual el de reclamar alimentos del hijo, hacerse atribuir la guarda de los colocados bajo la tutela de un tercero y de llegar a obtener la propia tutela. (D. 25, 3, 5, 2. C. 5, 49, 1.)

POTESTAS MINOR.—Dícese de la *potestas* que corresponde a un magistrado con respecto a otro de rango superior, cual sucede, por ejemplo, con el pretor respecto al *consul*, por lo que su derecho de *intercessio* es nulo frente a ellos. Vid. MAGISTRATUS MAIORES.

POTESTAS PATRIA.—Conjunto de poderes que corresponden al *paterfamilias* sobre sus descendientes, *filiifamilias* o *alieni iuris*. Vid. PATRIA POTESTAS.

POTESTAS SACROSANCTA.—Potestad que inviste a la persona del tribuno de la plebe de una inviolabilidad distinta de las magistraturas normales en la constitución romana y que hace a su persona sagrada. Vid. TRIBUNI PLEBIS. POTESTAS TRIBUNITIA.

POTESTAS SINE — PRAEDES SACRAMENTI

POTESTAS SINE IMPERIO.—Potestad que gozaban algunos magistrados, cual los censores, que por carecer de *imperium* estaban sometidos a las órdenes de los magistrados *cum imperium*, igual que un simple ciudadano. Vid. IMPERIUM. POTESTAS. MAGISTRATUS CUM POTESTATE.

POTESTAS TRIBUNITIA.—Potestad que correspondía a los tribunos y de la cual se hace investir Augusto al instaurar el principado juntamente con el *imperium preconsular*. Esta potestad hace la persona del príncipe *sacrosancta* y le concede el *ius auxilii*, la *coercitio*, el *ius agendi cum populo* y le exime de toda *intercessio*. Vid. POTESTAS SACROSANCTA.

POTESTAS TUTORIS.—Poder que corresponde al titular de la tutela cuando originariamente es concebida como un conjunto de facultades en beneficio de quien la ejerce, frente al pupilo antes de convertirse en carga. Vid. TUTELA.

POTESTAS VITAE NECISQUE.—Sinónimo de *ius vitae necisque*. (D. 1, 6, 1, 1.) Vid. IUS VITAE NECISQUE.

POTIORIS NOMINATIO.—Vid. NOMINATIO POTIORIS.

PRAECO.—Pregonero, alguacil, encargado de anunciar y trasladar a los particulares los edictos u órdenes de los magistrados y de intervenir en las almonedas públicas y otros actos procesales. (C. 3, 12, 9, 1.)

PRAECONIUM.—Anuncio, pregón, publicación.

PRAEDES.—Personas que se obligan como fiadores de otra persona en el curso del procedimiento de la *legis actio per sacramento* para garantizar alguna actuación o prestación debida por los litigantes frente al magistrado que representa al Estado. También se constituían fiadores, por exigencia igualmente del magistrado, en las contratas de obras y servicios públicos y en las adjudicaciones. (G. 4, 16.) Vid. PRAES. PRAEDES LITIS ET VINDICIARUM. PRAEDES SACRAMENTI.

PRAEDES LITIS ET VINDICIARUM.—Personas que garantizan, en el curso del procedimiento de la *legis actio per sacramento in rem*, la restitución de la cosa y sus frutos por parte del litigante a quien le ha sido confiada por el magistrado la posesión interina de la misma, para el caso de que su *sacramentum* sea declarado *iniustum*. Normalmente tales fiadores son parientes o amigos que acompañan a la parte ante el tribunal del magistrado. (G. 4, 16.) Vid. PRAEDES. LEGIS ACTIO PER SACRAMENTO IN REM.

PRAEDES PRAEDIAQUE.—Referencia al sistema de seguridad o garantía real dado al Estado, que constituye con los *praedes* las formas de que se vale el Estado frente a los que con él contratan, y en cuya virtud se afectan los bienes o fundos de la persona fiadora, cual se encuentra en la *lex Malacitana*.

PRAEDES SACRAMENTI.—Personas que garantizan en el

PRAEDIA — PRAEDIA TRIBUTARIA

curso del procedimiento por la *legis actio per sacramento* el cumplimiento de la sentencia, o lo que es igual, la entrega de la cantidad apostada, *sacramentum*, para el caso de que su garantizado pierda el proceso. (G. 4, 13.) Vid. LEGIS ACTIO PER SACRAMENTO.

PRAEDIA.—Predios, tierras, heredades, fincas. En singular, *praedium*.

PRAEDIA ACEPTA.—Sinónimo de *praedia subdita* o *subsignata*. Vid. PRAEDIA SUBSIGNATA.

PRAEDIA IN ITALICO SOLO.—Predios situados en suelo itálico, susceptibles de propiedad quiritaria por su condición jurídica de *res Mancipi*. Desde Diocleciano, sujetos a impuestos, como los demás, a los que terminan equiparados. Vid. RES MANCIPI.

PRAEDIA ITALICA.—Vid. PRAEDIA IN ITALICO SOLO.

PRAEDIA PROVINCIALIA.—Predios o tierras provinciales que no tenían la posibilidad de ser objeto de la propiedad quiritaria, por no ser *res Mancipi*, si bien sobre ellas se concedía la propiedad provincial; estuvieron sometidas generalmente a una contribución territorial. (G. 2, 7.)

PRAEDIA RUSTICA.—Predios rústicos no edificadas. La distinción de los *urbana* no se hace por su emplazamiento, sino en atención a la edificación. (D. 50, 16, 198.) Vid. PRAEDIA URBANA.

PRAEDIA STIPENDIARIA.—Predios situados en las provincias no imperiales que se estiman propiedad del pueblo romano y sobre los cuales se concede a los particulares la facultad de poseerlos a cambio de un estipendio que han de satisfacer al Estado romano; en época justiniana son tierras susceptibles de la propiedad privada. (G. 2, 21.) Vid. PRAEDIA TRIBUTARIA.

PRAEDIA SUBDITA.—Sinónimo de *praedia subsignata* o *accepta*. Vid. PRAEDIA SUBSIGNATA.

PRAEDIA SUBSIGNATA.—Predios o inmuebles que se encuentran señalados como garantía de un crédito que contra su propietario tiene un municipio o el Estado y que podrán ser vendidos en caso de incumplimiento de la deuda, con intervención del magistrado correspondiente, en subasta. (G. 2, 61.)

PRAEDIA SUBURBANA.—Predios o fundos enclavados en la cercanía de una ciudad. (D. 50, 16, 198.)

PRAEDIA TRIBUTARIA.—Predios enclavados en provincias de las que se estiman propiedad del emperador y sobre los cuales a los particulares solamente se reconoce la facultad de poseerlos, conservando su dominio inminente el emperador, por lo que están sujetos al pago de un tributo; desde Justiniano son tierras susceptibles de propiedad privada. (G. 2, 21.) Vid. PRAEDIA STIPENDIARIA.

PRAEDIA URBANA — PRAEFECTUS AEGYPTI

PRAEDIA URBANA.—Predios o fundos edificados. La distinción de los *rustica* no se hace por su emplazamiento, sino en atención a su edificación. (D. 50, 16, 198.) Vid. PRAEDIA RUSTICA.

PRAEDIATOR.—Persona que adquiere en venta pública fincas o predios que estaban ofrecidos en garantía al Estado. (G. 2, 61.)

PRAEDIATURA.—Vid. USURECEPTIO EX PRAEDIATURA.

PRAEDIUM.—Fundo, predio, inmueble. Vid. PRAEDIA.

PRAEFACTIO.—Prefacio o exposición de motivos que encabeza las constituciones imperiales. Vid. CONSTITUTIONES PRINCIPIS.

PRAEFECTI.—Prefectos. Vid. PRAEFECTUS.

PRAEFECTI AERARII SATURNI.—Prefectos encargados del *aerarium*, designados por el príncipe cada tres años, en número de dos, desde época de Nerón, año 56 d. de C. (D. 34, 9, 12. D. 49, 14, 42.)

PRAEFECTI CASTRORUM.—Prefectos designados, en número variable, para el mando de tropas, cual los dos o tres que con tal carácter estaban subordinados al *praefectus Aegypti*.

PRAEFECTI CAPUAM CUMAS.—Cuatro magistrados o prefectos encargados de las regiones de Campania, designados inicialmente por el pretor y posteriormente por designación popular; fueron abolidos por Augusto.

PRAEFECTI IURE DICUNDO.—Prefectos designados por el pretor para ejercer una jurisdicción delegada y limitada en algunas ciudades de la península itálica.

PRAEFECTI SATURNI.—Vid. PRAEFECTI AERARII SATURNI.

PRAEFECTINIANUS.—Dícese de los funcionarios imperiales que prestaban sus servicios en las oficinas del *praefectus praetorio* o a su servicio. (C. 1, 40, 8. C. 12, 52, 2, 3.)

PRAEFECTURA.—Cada una de las cuatro grandes circunscripciones territoriales en que se subdivide el imperio conforme a la nueva organización dada por Constantino y Diocleciano, las cuales, a su vez, se subdividen en diócesis, y éstas, en provincias. Se distinguen en la *pars orientis* las prefecturas de Illirium y Oriens, y en la *pars occidentis*, las de Italia y las Gallias. Al frente de las prefecturas se encuentra un *praefectus praetorio*. (C. 1, 30, 1. C. 10, 18. un.) Vid. IMPERIO ABSOLUTO.

PRAEFECTUS.—Prefecto, gobernador, magistrado o funcionario que con una jurisdicción judicial o administrativa se encuentra situado al frente de una determinada circunscripción o esfera de actividades.

PRAEFECTUS AEGYPTI.—Prefecto de Egipto; representante

PRAEFECTUS ANNONAE — PRAEFECTUS URBI

del príncipe, de la clase social de los equites, encargado en su nombre del gobierno de la provincia de Egipto con categoría administrativa inmediatamente inferior al *praefectus praetorio*, teniendo como subordinados al *iuridicus Alexandriae*, un idiólogo y a dos o tres *praefecti castrorum*. (D. 1, 17, C. 1, 37.)

PRAEFECTUS ANNONAE.—Prefecto creado por el emperador Augusto, elegido entre el orden ecuestre, con la misión de cuidar de la provisión de víveres para la capital y de las distribuciones de trigo, gozando de una jurisdicción especial y privativa en los delitos de acaparamiento y adulteración, en los que conocían *extra ordinem*. (D. 48, 2, 13, C. 1, 44.)

PRAEFECTUS AUGUSTALES.—Nombre que recibió con posteridad el *praefectus Aegypti*. (D. 1, 17, C. 1, 37.) Vid. PRAEFECTUS AEGYPTI.

PRAEFECTUS CLASSIS.—Prefecto de nombramiento consular encargado de la dirección de la flota, sustituido en el 311 a. de C. por los *duoviri navales*.

PRAEFECTUS EQUITUM.—Prefecto o jefe de la caballería. (D. 23, 2, 63.)

PRAEFECTUS IURE DICUNDO EX DECURIORUM DECRETO LEGE PETRONIA.—Decurión designado en la época imperial para sustituir en sus ausencias a los *duoviri* o *quattuorviri iure dicundo*, y que tiene el carácter del antiguo *praefectus urbi* de la época republicana. Vid. LEX PETRONIA.

PRAEFECTUS MORUM.—Censor; título que asumió J. César al ocupar la censura por tres años en el 46 a. de C. Vid. CENSURA.

PRAEFECTUS PRAETORIO.—Prefecto del pretorio; inicialmente jefe de la guardia imperial y posteriormente funcionario jefe de la administración civil y militar adjunto al emperador, que conoce en lugar de éste de las apelaciones contra las sentencias de los gobernadores provinciales, teniendo al propio tiempo jurisdicción en primera instancia. A partir de Constantino son los jefes de las cuatro prefecturas en que se subdivide el imperio, sin jurisdicción militar alguna. (D. 1, 11, C. 1, 27, C. 1, 26, C. 12, 4.) Vid. PRAEFECTURA.

PRAEFECTUS URBI.—Prefecto de la ciudad. En la época monárquica, magistrado auxiliar del *rex*, que gobernaba la ciudad como delegado suyo en los casos de ausencia y que en la época republicana presenta igual carácter en relación a los cónsules, hasta que se transforma en magistratura permanente. Durante el principado es un funcionario imperial establecido por Augusto, que sustituía al príncipe en sus ausencias y estaba encargado de la policía de la ciudad de Roma, con jurisdicción criminal dentro de la misma y en un círculo de cien millas, conociendo también de

PRAEFECTUS — PRAEIUDICIUM AN EX LEGE

algunas causas civiles, sin sujetarse a las reglas del *ordo iudiciorum privatorum*. Durante el imperio absoluto tiene competencia civil y criminal, y están sometidos a su jurisdicción el *praefectus annonae*, el *praefectus vigilium* y los demás funcionarios imperiales creados durante el principado; existiendo dos prefectos, pues además del de Roma se crea otro para Constantinopla. (D. 1, 12. C. 1, 28. C. 12, 4.)

PRAEFECTUS URBI CONSTANTINOPOLITANAE.—Prefecto que durante el bajo imperio goza respecto a Constantinopla de las mismas atribuciones que con respecto a Roma tiene el *praefectus urbi*. Es un nuevo *praefectus urbi* para la capital oriental. Vid. PRAEFECTUS URBI.

PRAEFECTUS URBIS.—Vid. PRAEFECTUS URBI.

PRAEFECTUS VIGILIUM.—Prefecto creado por Augusto como jefe de un cuerpo de siete mil hombres, siete cohortes, encargado de la vigilancia nocturna de la ciudad de Roma y la prevención y sofocación de los incendios. Eran del orden ecuestre, gozando de jurisdicción civil y criminal en los asuntos anejos a su competencia, cual alquileres de viviendas, etc. (D. 1, 15. C. 1, 45.)

PRAEIUDICARE.—Juzgar anticipadamente, prejulgar.

PRAEIUDICIA.—Acciones prejudiciales; aquellas que tienen por finalidad obtener una resolución judicial sobre ciertas cuestiones de hecho o de derecho cuya solución puede ser útil al demandante para un proceso o litigio posterior. Generalmente son de origen pretorio, salvo el *praeiudicium an aliquis liber sit*, que lo es de origen civil, y se refieren a derechos de familia, cuestiones de estado o son relativas al patrimonio. En ellas no se persigue una condena, y su fórmula queda reducida a una simple *intentio* concedida *in rem*. (G. 4, 44. I. 4, 6, 13.) Vid. ACTIONES PRAEIUDICIALES. PRAEIUDICIUM.

PRAEIUDICIUM.—Acción prejudicial; proceso entablado con ocasión de una acción prejudicial. Vid. PRAEIUDICIA.

PRAEIUDICIUM AN ALIQUIS LIBERT SIT.—Acción prejudicial procedente del derecho civil por la que se trata de obtener una decisión judicial previa para una *causa liberalis* acerca de si una persona es o no libre. (I. 4, 6, 13.) Vid. PRAEIUDICIUM. CAUSA LIBERALIS.

PRAEDICTION AN BONA IURE VENIERINT.—Acción prejudicial por la que se trata de obtener una previa decisión judicial sobre si un patrimonio ha sido vendido sin fundamento a fin de obtener la rescisión de la *bonorum venditio* llevada a cabo. (D. 42, 5, 30.) Vid. PRAEIUDICIUM.

PRAEIUDICIUM AN EX LEGE CICEREIA PROEDICTUM SIT.—Acción prejudicial concedida a los *sponsores*, por la que se trata de determinar si el acreedor hizo las declaraciones

PRAEIUDICIUM AN FILIUS — PRAELEGATUM

exigidas por la *lex Cicereia*. (G. 3, 123.) Vid. LEX CICEREIA. PRAEIUDICIUM.

PRAEIUDICIUM AN FILIUS SIT.—Acción prejudicial concedida para determinar judicialmente en época justiniana la filiación real de un presunto hijo con respecto al padre o madre, en razón de interesar tal extremo para otro proceso posterior. (D. 25, 3, 1, 15.) Vid. PRAEIUDICIUM. PRAEIUDICIUM DE PARTUS AGNOSCENDO.

PRAEIUDICIUM AN INGENUUS SIT.—Acción prejudicial concedida para determinar judicialmente si una persona es o no ingenua, por interesar tal extremo para un proceso posterior. (D. 40, 14, 6.) Vid. PRAEIUDICIUM.

PRAEIUDICIUM AN LEGE BONA VENIERINT.—Vid. PRAEIUDICIUM AN BONA IURE VENIERINT.

PRAEIUDICIUM AN LIBER SIT.—Vid. PRAEIUDICIUM AN ALIQUIS LIBERT SIT.

PRAEIUDICIUM AN LIBERTUS SIT.—Acción prejudicial concedida para determinar judicialmente si una persona es o no liberto de un determinado patrono, por interesar tal extremo para un proceso posterior. (G. 4, 44. D. 40, 14, 6.) Vid. PRAEIUDICIUM.

PRAEIUDICIUM AN SERVUS SIT.—Acción prejudicial concedida para determinar judicialmente si un determinado sujeto está como esclavo bajo la potestad de una persona determinada, con vistas a un posterior proceso. Vid. PRAEIUDICIUM. CAUSA LIBERALIS.

PRAEIUDICIUM DE PARTU AGNOSCENDO.—Acción prejudicial encaminada a la determinación de la paternidad de un hijo, para el supuesto en que la madre encinta denunciase su estado tras la disolución del matrimonio. Vid. PRAEIUDICIUM. PRAEIUDICIUM AN FILIUS SIT.

PRAEIUDICIUM EX LEGE CICEREIA.—Vid. PRAEIUDICIUM AN EX LEGE CICEREIA PROEDICTUM SIT.

PRAEIUDICIUM QUANTA DOS SIT.—Acción prejudicial concedida por el pretor para determinar judicialmente el importe de una dote, *dos*, por interesar tal extremo para un determinado litigio posiblemente, pues se ignoran las hipótesis en que esta acción era otorgada. (G. 4, 44.) Vid. PRAEIUDICIUM.

PRAELEGATUM.—Prelegado; disposición testamentaria en virtud de la cual se beneficia a un heredero con un legado a costa de los demás herederos instituidos, y que se estima legado en la parte que grava a la cuota de los demás coherederos y no en lo que a la suya respecta que adquiere como heredero. La denominación procede de los comentaristas, basándola en el verbo *praelegare*, utilizado en las fuentes. (G. 2, 238 s. Ulp. 24, 18 s. Ulp. 25, 7. Paul. 3, 6.

PREMIA PATRUM — PRAESCRIPTIO

13. l. 2, 20, 24. D. 35, 2, 94. D. 30, 116, 1. D. 30, 34, 12.) Vid. LEGATUM.

PRAEMIA PATRUM.—Expresión con la que se indica en las disposiciones caducarias cómo los privilegios o ventajas son concedidos a los *patres*, herederos o legatarios, es decir, a los varones casados teniendo al menos un hijo y no a las madres en igual situación. Vid. CADUCUM. IUS CADUCA VINDICANDI. PATRES LEGATARII. PATRES HEREDES.

PRAENOMEN.—Prenombre, primer elemento de que consta el nombre de los ciudadanos romanos, de los tres que lo integraban, *tria nomina*, y en el cual venía reflejada la filiación. (D. 28, 2, 1. G. 9, 25 un.) Vid. NOMBRE DE LOS CIUDADANOS.

PRAEPOSITIO.—Acción de colocar una persona al frente de alguna función o actividad. Acto por el cual el *paterfamilias* en el derecho antiguo colocaba al frente de la administración de sus bienes a un liberto que en lo sucesivo actuaba en su nombre. (D. 12, 1, 41. D. 14, 1, 1, 12.)

PRAEPOSITUS LABARUM.—Funcionario o jefe imperial, portador de la bandera o *labarum*, con categoría ex consular y otros privilegios y exenciones. (C. 12, 18.)

PRAEPOSITUS SACRI CUBICULI.—Jefe de la guardia de la cámara imperial, con categoría administrativa en el imperio absoluto, equivalente al prefecto del pretorio o al prefecto de la ciudad. (C. 12, 5.)

PRAERROGATIVA CENTURIA.—Vid. CENTURIA PRAERROGATIVA.

PRAES.—Fiador. Vid. PRAEDES.

PRAESCRIPTIO.—Una de las partes de que constan las leyes romanas; en ella se indica el nombre del magistrado que la propuso a los comicios, el lugar y fecha de su votación, y si tuvo lugar en unos *comitia tributa* expresará también la tribu y el ciudadano de la misma que inició la votación. Vid. LEX. INDEX. ROGATIO. SANCTIO.

PRAESCRIPTIO.—Parte accidental de las fórmulas, inserta al comienzo de las mismas precediendo o reemplazando a veces a la *demonstratio* y con la cual se trata de precisar al juez extremos que deberá tener en cuenta en el juicio y que determinarán importantes consecuencias para la sentencia. Puede insertarse en favor del actor o en favor del demandado: *praescriptio pro actore*, *praescriptio pro reo*. (G. 4, 130 s. D. 44, 1. C. 8, 35.) Vid. PRAESCRIPTIONES EX PARTE ACTORIS. PRAESCRIPTIONES EX PARTE REI. FORMULA. PARTES FORMULAE.

PRAESCRIPTIO.—Modo de adquisición de la propiedad por la posesión continuada durante el tiempo determinado por la ley. También, forma de defensa procesal por extinción de

PRAESCRIPTIO — PRAESCRIPTIONES EX PARTE

la acción del sujeto que ha permanecido el tiempo establecido por la ley inactivo frente a un poseedor. Vid. PRAESCRIPTIO LONGI TEMPORIS. PRAESCRIPTIO LONGISSIMI TEMPORIS. EXCEPTIO.

PRAESCRIPTIO LONGI TEMPORIS.—En el derecho imperial prejustiniano es una simple excepción concedida al poseedor de un fundo provincial que había poseído una cosa durante un plazo de diez o veinte años, según se trate entre presentes o entre ausentes, contra el propietario que ejercita la acción reivindicatoria y por la cual queda enervada; es una institución pretoria de origen griego desarrollada en las provincias helénicas del imperio. En el derecho justiniano, y desde algunos años antes, se transforma en modo de adquirir la propiedad sobre los fundos provinciales, primeramente por la posesión continuada durante tal tiempo, y en la compilación justiniana, tras su fusión con la *usucapio* queda delimitada como un modo de adquirir la propiedad de los inmuebles, libre de toda carga, por la posesión continuada de los mismos por el espacio de diez o veinte años, según su propietario estuviese presente en la provincia o ausente. (Paul. 5, 2, 3. C. 7, 33. C. 7, 34. C. 7, 35.) Vid. USUCAPIO.

PRAESCRIPTIO LONGISSIMI TEMPORIS.—En el derecho prejustiniano y con posterioridad a una constitución de Teodosio del 424 constituye una modalidad extintiva de la acción reivindicatoria del propietario, que puede ser alegada como excepción por el que había venido poseyendo durante treinta años, y que traía como consecuencia el adquirir una propiedad libre de toda carga, y no exigía ni justo título ni buena fe. En el derecho justiniano subsiste con igual carácter, produciendo la extinción de la acción reivindicatoria por la posesión durante treinta años sin los requisitos de justo título y buena fe. (Paul. 5, 2, 4. C. 7, 39.) Vid. EXCEPTIO.

PRAESCRIPTIO PRO ACTORE.—*Praescriptio* inserta en la fórmula en beneficio del actor. Vid. PRAESCRIPTIONES EX PARTE ACTORIS.

PRAESCRIPTIO PRO REO.—*Praescriptio* inserta en la fórmula en beneficio del demandando. Vid. PRAESCRIPTIONES EX PARTE REI.

PRAESCRIPTIO REI IUDICATA.—*Praescriptio* en la que se hace constar en la fórmula la alegación por parte de la persona en cuyo favor se introduce de haberse ya decidido el asunto o litigio en otro juicio anterior. Vid. EXCEPTIO REI IUDICATA.

PRAESCRIPTIO TRIGINTA ANNORUM.—Vid. PRAESCRIPTIO LONGISSIMI TEMPORIS.

PRAESCRIPTIONES.—Vid. PRAESCRIPTIO.

PRAESCRIPTIONES EX PARTE ACTORIS.—*Praescriptiones* o

PRAESCRPTIONES — PRAESUMPTIONES

partes accidentales de las fórmulas, introducidas a instancias del demandante con objeto de precisar y limitar la pretensión inserta en su demanda; excepciones aportadas por el actor. (G. 4, 130-133. D. 44, 1, 13. D. 44, 1, 16.) Vid. PRAESCRPTIO.

PRAESCRPTIONES EX PARTE REI.—*Praescriptiones* o partes accidentales de las fórmulas, introducidas a instancia del demandado, y que suponen una especie de excepción que sólo difiere de ésta por su colocación en el texto de la misma, y presenta normalmente al juez una cuestión que varía o enerva la pretensión del actor. Desde el siglo II después de Jesucristo se confunden con las excepciones. (G. 4, 133. D. 44, 1.) Vid. PRAESCRPTIO. PRAESCRPTIO LONGI TEMPORIS. EXCEPTIO.

PRAESES.—Nombre con que corrientemente se designan desde la reforma constitucional de Diocleciano y Constantino a los magistrados que como jefes gobiernan las provincias; también, individualmente, *rector*. (C. Th. 2, 16, 5. D. 1, 18.) Vid. IMPERIO ABSOLUTO.

PRAESES PROVINCIAE.—Gobernador de provincia. Vid. PRAESES.

PRAESTARE.—Término de discutida significación; como expresivo del contenido de una obligación indica toda prestación que consista tanto en dar como en hacer y además las que no consisten escuetamente ni en una cosa ni en otra, como es dar caución; expresa, igualmente, garantizar, responder de algo, con un evidente sentido de responsabilidad. (G. 4, 2. D. 44, 7, 3 pr.)

PRAESUMPTIO.—Presunción; cosa que se tiene como verdad o creencia que se tiene por cierta en virtud de la relación normalmente existente con otro hecho probado. Las presunciones son consecuencias que la ley o el juez deduce de un hecho conocido por la ligazón que une al hecho deducido con él. Su principal clasificación es de derecho o de hecho. (D. 22, 3.) Vid. PRAESUMPTIONES FACTI VEL HOMINIS. PRAESUMPTIONES IURIS.

PRAESUMPTIO MUCIANA.—Presunción atribuida al jurista Q. Mucio Scaevola, en cuya virtud se consideraba, en caso de duda, que los bienes que la mujer tuviese en su poder provenían del marido, como consecuencia de donación. (D. 24, 1, 51.)

PRAESUMPTIONES FACTI VEL HOMINIS.—Presunciones de hecho; aquellas que son dejadas a la libre apreciación del juez y que no constituyen más que un principio de prueba, que debe ser completado con otras presunciones o por otra prueba, tal el juramento supletorio. (C. 3, 32, 19. D. 22, 5, 3, 2.) Vid. PRAESUMPTIO. PRAESUMPTIONES IURIS.

PRAESUMPTIONES HOMINIS.—Vid. PRAESUMPTIONES FACTI VEL HOMINIS.

PRAESUMPTIONES — PRETOR DE LIBERALIBUS

PRAESUMPTIONES IURIS.—Presunciones de derecho o legales; las establecidas por la ley, cual la que establece que el hijo habido en matrimonio es del marido, la de verdad de la cosa juzgada, etc. Pueden ser *iuris et de iure* y *iuris tantum*. Vid. PRAESUMPTIO.

PRAESUMPTIONES IURIS ET DE IURE.—Nombre con que los comentadores designan las presunciones legales o de derecho que no admiten contra su validez prueba en contrario, cual la de verdad de la cosa juzgada. (C. 7, 52, 4.) Vid. PRAESUMPTIO. PRAESUMPTIONES IURIS.

PRAESUMPTIONES IURIS TANTUM.—Nombre con que los comentadores designan las presunciones legales o de derecho que admiten contra su validez prueba en contrario; así, contra la de paternidad del hijo habido en matrimonio el padre puede demostrar no tuvo acceso al domicilio conyugal, por ausencia. (D. 1, 6, 6.) Vid. PRAESUMPTIO. PRAESUMPTIONES IURIS.

PRAETERITIO.—Preterición; acción de pasar el testador por alto en el testamento a un heredero suyo, *heres suus*, sin instituirlo heredero ni desheredarlo. Si se trataba de un hijo de familia el testamento quedaba nulo y se abría la sucesión abintestato; si era otro cualquier *suus* no se anulaba, pero concurría a la herencia con los intituídos, según las reglas del *ius civile*. (G. 2, 123-124. Ulp. 22, 16-22. l. 2, 13, 1. D. 28, 2, 30.) Vid. SUCESION NECESARIA FORMAL.

PRAETEXTA.—Vid. TOGA PRAETEXTA.

PRAETEXTATUS.—Dícese del joven impúbero en razón de que todavía usa la toga praetexta, que no se quitará hasta la llegada a la pubertad, en que la sustituye por la toga viril, toda blanca, con ocasión de las anuales fiestas de Baco. (G. 3, 220. Paul. 5, 4, 14. l. 4, 4, 1. D. 43, 30, 3, 6.) Vid. TOGA PRAETEXTA.

PRAETOR.—Pretor. Inicialmente cada uno de los supremos magistrados de la constitución republicana, después denominados cónsules. También recibió este nombre el *dictator*, *praetor maximus*. Pretores, magistrados elegidos por los *comitia centuriata*, sin designársele para un servicio determinado, sino que con posterioridad a su elección ellos se los distribuían por sorteo, tras lo que cada uno era independiente de los demás en el ejercicio de su cargo y de su jurisdicción. Primeramente se creó el *praetor urbanus*, después el *peregrinus*, creándose con posterioridad uno para el gobierno de Sicilia, otro para Cerdeña, dos para España, llegando a dieciséis en épocas de Julio César. (D. 1, 2, 2, 27, 28, 32, 34. D. 1, 14. C. 1, 39.) Vid. PRAETOR URBANUS. PRAETOR PEREGRINUS. CONSULES. PRAETORES. PRAETORIUS.

PRAETOR AD HASTAS.—Vid. PRAETOR HASTARIUS.

PRAETOR DE LIBERALIBUS CAUSIS.—Pretor que aparece en

PRAETOR — PRAETOR URBANUS

época de los Severos, al principio del siglo III d. de C., encargado de conocer en los procesos relativos a la libertad utilizando un procedimiento *extra ordinem*. (C. 4, 51, 1.) Vid. CAUSA LIBERALIS. PRAETOR.

PRAETOR FIDEICOMMISSARIUS.—Pretor, funcionario encargado especialmente de la ejecución y cumplimiento de los fideicomisos, con jurisdicción en las cuestiones y litigios sobre los mismos. Fueron creados en número de dos por Claudio y reducidos a uno a partir de Tito; ejercían su jurisdicción en disconformidad con el procedimiento ordinario, conociendo *extra ordinem*. (I. 2, 23. D. 1, 2, 2, 32.) Vid. FIDEICOMMISSUM.

PRAETOR HASTARIUS.—Pretor presidente desde comienzos del tribunal permanente de los centunviros. Vid. CENTUMVIRI.

PRAETOR LIBERALIUM CAUSARUM.—Vid. PRAETOR DE LIBERALIBUS CAUSIS.

PRAETOR MAXIMUS.—De conformidad con una hipótesis basada sobre un texto de Tito Livio, uno de los dos magistrados superiores del pueblo romano, que tenía una determinada supremacía sobre su colega: pretor, cónsul. También, sinónimo de *dictator*. (Tit. Liv., VII, 5, 3.) Vid. PRAETOR MINOR. CONSULES. DICTATOR.

PRAETOR MINOR.—De conformidad con una hipótesis basada sobre un texto de Tito Livio, uno de los dos magistrados superiores del pueblo romano, que estaba con respecto al otro en una situación de dependencia: pretor, cónsul. (Tit. Liv., VII, 5, 3.) Vid. PRAETOR MAXIMUS. CONSULES.

PRAETOR PEREGRINUS.—Pretor peregrino; magistrado creado en el año 242 a. de C., con jurisdicción civil en los litigios entre extranjeros o entre ciudadanos romanos y extranjeros o peregrinos, como jurisdicción paralela a la del *praetor urbanus*, si bien no se sujetaba al *ius civile*, sino que tenía presente normas del *ius gentium*, terminando por tener ambos pretores igual competencia. (D. 1, 2, 2, 28.) Vid. PRAETOR. PRAETOR URBANUS.

PRAETOR QUI INTER CIVES ET PEREGRINOS IUS DICIT.—Pretor que establece el derecho entre ciudadanos y peregrinos extranjeros, el pretor peregrino. Vid. PRAETOR PEREGRINUS.

PRAETOR TUTELARIS.—Pretor, funcionario o magistrado creado en época del emperador Claudio para conocer en lo referente al nombramiento de tutores en Roma y alrededores de la capital y cuestiones derivadas de las tutelas, conforme a las reglas del procedimiento *extra ordinem*. (Vat. fr. 232, 233, 238, 244.) Vid. TUTELA.

PRAETOR URBANUS.—Pretor urbano, magistrado creado en el año 367 a. de C., con facultades segregadas de los cón-

PRAETORES — PRAGMATICA SANCTIO

sules y como colega menor de éstos o sustituyéndolos en caso de ausencia de la ciudad, con facultad para convocar el Senado y los comicios y administrar justicia en los asuntos civiles, la cual pronto, prácticamente, pasó a ser función privativa en los procesos entre ciudadanos. Tenían *imperium, auspicium*, iban acompañados de lictores y tenían derecho a silla curul. A su lado se creó posteriormente el *praetor peregrinus*. (D. 1, 2, 2, 27.) Vid. PRETOR. CONSULES. PRAETOR PEREGRINUS. IUS PRAETORIUM.

PRAETORES.—Vid. PRAETOR. PRAETOR URBANUS. PRAETOR PEREGRINUS.

PRAETORES AERARII.—Nombre que reciben los dos magistrados elegidos por sorteo entre los *praetores*, que con posterioridad al 23 d. de C. están encargados del erario, denominados desde Nerón *praefecti aerarii Saturni*.

PRAETORES DUOVIRI.—Nombre con que se designó a los supremos magistrados de la Ciudad. Vid. PRAETOR. CONSULES.

PRAETORIANUS.—Pretoriano, lo que hace referencia al pretor o al prefecto del pretorio.

PRAETORIUM.—Casa, pretorio, sede del *praefectus praetorio*. También, casa de campo lujosa. (D. 1, 11. C. 1, 26, 27. D. 50, 16, 198, 1.)

PRAETORIUS.—Título honorífico de ex magistrado pretor, que se confiere en el principado a los efectos de que el favorecido pueda obtener un puesto en el Senado y la consideración aneja a tal condición de ex magistrado.

PRAEVARICATIO.—Prevaricación, delito público consistente en llevar a cabo una acusación con el objeto de eliminar otro acusador más sincero, con ánimo de evitar el castigo del culpable, y, en general, toda intervención en ayuda de la parte contraria a la que se defiende en un proceso, manifestando a los contrarios de este modo la causa de los que defiende. (D. 47, 5. D. 50, 16, 212.)

PRAEVARICATOR.—Prevaricador, el que muestra a la parte contraria la causa que defiende y, en general, el que comete el delito de *praevaricatio*. (D. 50, 16, 212.) Vid. PRAEVARICATIO.

PRAGMATICA RESCRIPTA.—Vid. PRAGMATICA SANCTIO.

PRAGMATICA SANCTIO.—Nombre con que desde principios del siglo V d. de C. se designa a las constituciones imperiales de contenido o interés estrictamente personal, para distinguirlas de las constituciones de carácter general o *leges generales*. También se les denomina *pragmatica rescripta* o simplemente *pragmaticum*. Se dictaban normalmente a solicitud de un grupo de personas o de una provincia y tenían carácter temporal. El emperador Anastasio, mediante una constitución del año 491 d. de C., declaró nulas las que

PRAGMATICARIUS — PRESTAMO

fuesen contra *leges generales*. (C. 1, 23, 7 pr. C. 10, 32, 67, 6.)

PRAGMATICARIUS.—Pragmaticario, oficial encargado de la redacción de las *pragmaticae sanctiones*. (C. 1, 23, 7.) Vid. PRAGMATICA SANCTIO.

PRAGMATICUM.—Vid. PRAGMATICA SANCTIO.

PRECARIO.—Vid. PRECARIUM.

PRECARIUM.—Precario; inicialmente el precario fue una cesión de la posesión y disfrute gratuitamente de una cosa de una persona a otra (generalmente un patrono a sus clientes), con la obligación de restituirla a la primera reclamación, no dándose más que sobre fundos, ampliándose después su esfera de aplicación sobre cosas muebles e incorporales. Al final del derecho romano se le considera como un contrato innominado de igual contenido, del que deriva (aparte de la acción real del propietario) una acción personal contra el precarista que tiene la cosa hasta que se le reclame, *actio praescriptis verbis*. (D. 43, 26. C. 8, 9.) Vid. INTERDICTUM DE PRECARIO.

PRECES.—Súplicas; en general, peticiones elevadas por los particulares al príncipe y que éste resolvía por medio de las denominadas *subscripciones*. En general, peticiones, en todos sus aspectos.

PRECIO.—Vid. PRETIUM.

PREDIGESTO.—Pretendida compilación o compilaciones del siglo V de textos de los juristas clásicos, en cuya existencia los autores modernos tratan de encontrar un antecedente base para la redacción del Digesto justiniano. Esta hipótesis, lanzada por Hoffmann, fue reproducida por Peters en 1913, y la crítica romanística actual abunda en la idea, tratando de identificar éste u otros precedentes escolásticos del Digesto justiniano que aclaren al propio tiempo la celebridad en la redacción del mismo. Vid. DIGESTA.

PREDIO.—Vid. PRAEDIUM. PRAEDIA.

PREDIO DOMINANTE.—En las servidumbres prediales o reales es el fundo o predio en cuyo beneficio se constituye el derecho real. Vid. SERVITUTES PRAEDIORUM.

PREDIO SIRVIENTE.—En las servidumbres reales o prediales denominase al fundo gravado con la carga que el derecho real de servidumbre supone. Vid. SERVITUTES PRAEDIORUM.

PRELEGADO.—Vid. PRAELEGATUM.

PRENDA.—Vid. PIGNUS.

PRENSIO.—Vid. IUS PRENSIONIS.

PRESTAMO.—Vid. COMMODATUM. MUTUUM. FOENUS NAUTICUM.

PRETENSION — PRINCEPS LEGIBUS

PRETENSION.—Concepto aportado por la dogmática moderna procesal germana, *anspruch*, expresivo, en relación a la *actio*, del derecho o facultad de exigir frente a una persona determinada un acto o prestación activa o una abstención. Vid. ACTIO.

PRETERITIO.—Preterición. Vid. PRAETERITIO.

PRETIUM.—Precio, cantidad de dinero que el comprador ha de satisfacer al vendedor en el contrato de *emptio venditio*, compraventa, y que debe reunir las características de ser verdadero, cierto, consistente en dinero y justo. Los dos primeros requisitos hacen referencia a que sea conocido, bien porque esté determinado al celebrarse el contrato o porque se establezcan las bases para su determinación posterior; el consistir en dinero fue criterio que prosperó frente al sentir de los sabinianos, con lo que se diferenciaba la compraventa de la permuta; por último, el requisito de su justeza es innovación justiniana, que exige represente más de la mitad del valor de la cosa. (G. 3, 140, 141. I. 3, 23, 2. D. 18, 1, 7, 1. D. 18, 1, 1, 1.) Vid. EMPTIO VENDITIO. IUSTUM PRETIUM. LAESIO ENORMIS. PERMUTATIO.

PRETIUM IUSTUM.—Vid. IUSTUM PRETIUM.

PRIMICERIATUS.—Oficio y dignidad del primicerio. (C. 12, .7)

PRIMICERIUS NOTARIORUM.—Jefe de personal de la corte imperial en el bajo imperio, de la oficina encargada de la redacción de las constituciones imperiales y comisionado normalmente de su lectura ante el Senado. (C. 12. 7.)

PRIMIPIILARIS.—Jerarquía de capitán de la primera centuria en la legión romana, y durante el bajo imperio, categoría o rango administrativo. (D. 50, 4, 18, 24. C. 1, 3, 27. C. Th. 13, 5, 14, 4. Vat. fr. 278.) Vid. PRIMIPILUS.

PRIMIPILUS.—Jefe encargado del mando de cuatro centurias, esto es, cuatrocientos soldados; con posterioridad, categoría honorífica. (D. 27, 1, 10, 5. C. 12. 62.)

PRINCEPS.—El primero, principal; la persona que entre otras ocupa el lugar más destacado. Durante el principado e imperio, título que ordinariamente indica al emperador, príncipe, ciudadano preeminente. Los poderes del príncipe se concretan primordialmente en el *imperium proconsular* y en la *tribunicia potestas*. (Ulp. 4, 1. D. 1, 2, 2, 38. D. 1, 4, 1 pr. D. 1, 7, 2 pr.) Vid. PRINCIPATUS. LEX DE IMPERIO. IMPERIO ABSOLUTO.

PRINCEPS AGENTIUM IN REBUS.—Uno de los cargos del imperio absoluto, jefe de los agentes en las cosas; correos de gabinete. (C. 12, 21.) Vid. AGENTES IN REBUS.

PRINCEPS LEGIBUS SOLUTUS EST.—Dícese de los emperadores que sin someterse a la investidura oficial que les confería el Senado por la *lex de Imperio* colocaban su auto-

PRINCEPS SENATUS — PRISCUS

ridad por encima de toda norma: el príncipe no está sometido a las leyes. (D. 1, 3, 31.)

PRINCEPS SENATUS.—Senador que en razón de ser el más antiguo entre los senadores ex censores encabezaba la lista de los miembros del Senado. Vid. SENATUS.

PRINCIPADO.—Vid. PRINCIPATUS.

PRINCIPATUS.—Principado; denominación con que los autores suelen designar la nueva organización o constitución política de Roma, instaurada por Augusto y continuada por sus sucesores hasta la época en que su transformación da paso al llamado imperio absoluto. En ella, conservándose las magistraturas y formas de la antigua constitución republicana, se mantiene una dualidad de poderes entre el príncipe, cuyo poder es de día en día más absorbente, y el Senado, que paulatinamente va perdiendo sus antiguas atribuciones; al lado de ellos los antiguos comicios desaparecen gradualmente, y junto a las antiguas magistraturas republicanas aparecen otras nuevas, con el carácter sus titulares de funcionarios del imperio dependientes del emperador. Vid. PRINCEPS. IMPERIO ABSOLUTO. COMITIA.

PRINCIPIUM.—Parte primera o principio de los diferentes fragmentos en que para su mayor facilidad y para su citación se suelen dividir los fragmentos amplios de los textos jurídicos insertos en la compilación justiniana. Abreviadamente se le indica pr.

PRINCIPIUM LITIS.—Fase inicial que los textos de la época bizantina distinguen en el procedimiento extraordinario, *cognitio extra ordinem*, comprensiva de las actuaciones procesales que discurren desde la iniciación del proceso a la *narratio* y *contradictio*. (C. 4, 1, 12.) Vid. MEDIUM LITIS. DEFINITIVUM NEGOTIUM. DEFINITIVA SENTENTIA.

PRIOR IN TEMPORE POTIOR IN IURE.—Regla básica en los derechos reales de garantía, y particularmente en materia de hipotecas, expresiva de que el derecho de prenda o hipoteca constituido primeramente ha de ser preferido a los que se constituyan con posterioridad, con lo que los créditos de los acreedores pignoraticios o hipotecarios posteriores están subordinados al del primeramente establecido. La prioridad venía determinada en el derecho romano a falta de un sistema registral, por la fecha no del crédito garantizado, sino del contrato constitutivo de la prenda o hipoteca. Excepciones a este principio son el *ius offerendi*, la *successio in locum* y la introducción de las hipotecas privilegiadas. (D. 20, 4. C. 8, 17. C. 8, 14, 4.) Vid. HYPOTHECA. PIGNUS. IUS OFFERENDI. SUCCESSIO IN LOCUM.

PRIOR TEMPORE POTIOR IURE.—Vid. PRIOR IN TEMPORE POTIOR IN IURE.

PRISCUS.—Vid. FULCINIUS. IAVOLENUS. NERATIUS.

PRISCUS — PROBATIO ANNICULI

PRISCUS (FLAVIUS).—Jurista del s. I a. de C., discípulo de Servius Sulpicius Rufus. (D. 1, 2, 2, 44.)

PRIVILEGIUM.—Privilegio. Inicialmente, disposición dictada con criterio opuesto a la equidad, con intención de perjudicar a quien iba destinada. Posteriormente, en la época imperial, adquiere una significación contraria, como disposición a título singular para beneficiar a alguien, con lo que pasa a ser sinónimo de *ius singulare*. (D. 29, 1, 20. Paul. 5, 12, 10. C. 7, 73-74. C. 11, 15. C. 11, 75. C. 12, 28-29.) Vid. IUS SINGULARE. BENEFICIUM.

PRIVILEGIUM EXIGENDI.—Privilegio que frente a los demás acreedores tienen el pupilo por los créditos que tenga frente al tutor, los sometidos a curatela contra el curador y la mujer acreedora de la dote sobre los bienes del marido, en cuya virtud todos ellos han de satisfacer sus créditos con prioridad al resto de los acreedores. (D. 26, 7, 42. D. 27, 3, 22, 25. C. 8, 18, 12.)

PRIVILEGIUM INTER PERSONALES ACCIONES.—Acciones que entre las personas ocupan un rango privilegiado y a las cuales solamente se anteponen las reales derivadas de un derecho real de garantía hipotecario, cual son las acciones del pupilo, del depositante, etc. (D. 26, 7, 42. D. 16, 3, 7, 2-3. D. 42, 5, 17.) Vid. PRIVILEGIUM EXIGENDI.

PRO HEREDE GERENDO.—Forma no solemne de aceptación de la herencia mediante la gestión como heredero de la misma. (G. 2, 167. D. 29, 2, 20.) Vid. ADQUISICION DE LA HERENCIA. CRETIO.

PRO HEREDE GESTIO.—Gestión o actuación como heredero. Vid. PRO HEREDE GERENDO.

PRO HEREDE POSSIDERE.—Posesión en concepto de heredero en virtud de los derechos que se arroga quien posee. Vid. POSSESSIO.

PRO NON SCRIPTIS.—Por no escritas; disposiciones insertas en un testamento que se consideran nulas desde un principio; tal, por ejemplo, la institución de un heredero fallecido en el momento de la confección del testamento. (D. 34, 8. C. 6, 51, 1, 2.) Vid. TESTAMENTUM.

PROBABILIA.—Obra del jurisconsulto Labeón, comentada posteriormente por el jurista Paulo. Se trata de comentarios a reglas jurídicas prácticas. Vid. LABEO PAULUS.

PROBATIO.—Prueba, demostración de la existencia de un hecho o negocio jurídico mediante la utilización de los medios probatorios admitidos por el derecho: testigos, documentos, juramento, confesión, presunciones. En el orden procesal incumbe la carga de la prueba normalmente a quien afirma. (D. 22, 3, 2. C. 4, 19.)

PROBATIO ANNICULI CAUSAE.—Prueba realizada ante el magistrado por el latino juniano que casó con ciudadana

PROBATIO — PROCEDIMIENTO CRIMINAL

romana, manifestando ante siete testigos romanos púberes su intención de tener hijos y por la que demuestra que el hijo nacido del matrimonio tiene ya un año, lo que en virtud de un beneficio de la *lex Aelia Sentia*, generalizado por el *senatus consultum Pegasianum*, le basta para adquirir la ciudadanía romana. (G. 1, 29-32.)

PROBATIO DIABOLICA.—Nombre dado por los antiguos intérpretes a la prueba que tenía que aportar el demandante de su derecho de propiedad, en el ejercicio de la acción reivindicatoria, cuando tal titulación no provenía de un modo de adquirir originario en razón de tener que ascender en la escala de sus antecesores transmitentes hasta encontrar el originario.

PROBATIO ERRORIS CAUSAE.—Prueba que suministrará la persona que erró al contraer matrimonio, estimando que su cónyuge podría beneficiarse en su día del privilegio derivado de las *causae probatio*. (G. 1, 67-75.) Vid. CAUSAE PROBATIO ANNICULI.

PROBI IURIS NOTARUM.—Vid. VALERII PROBI IURIS NOTARUM.

PROCEDIMIENTO.—Vid. ACTIO. IUDICIUM. COGNITIO. PROCEDIMIENTO CIVIL. PROCEDIMIENTO CRIMINAL. INTERDICTA.

PROCEDIMIENTO CIVIL.—Conjunto o serie de actuaciones y reglas establecidas por el ordenamiento jurídico romano, que el particular debe seguir y observar para hacer valer judicialmente su derecho privado cuando éste es desconocido o violado. En un sentido más amplio, comprende la organización judicial y la determinación de los tribunales y su competencia. Para los romanos fue el *ius actionum*, y a lo largo de su evolución histórica integró el sistema del *ordo iudiciorum privatorum* y el denominado procedimiento extraordinario o *cognitio extra ordinem*. Históricamente se sucedieron el sistema procesal de las *legis actiones* o acciones de la ley, en vigor desde la fundación de la ciudad al s. II antes de Jesucristo; el procedimiento *per formulam* o formulario, desde la *lex Aebutia*, que le consagra a mediados del siglo II a. de C. hasta el siglo III d. de C., y el procedimiento extraordinario o *cognitio extra ordinem* o *cognitorio* oficial, que desde esta fecha subsiste hasta la compilación justiniana. Vid. IUS ACTIONUM. ORDO IUDICIORUM PRIVATORUM. IUDICIUM PRIVATUM. IUDICIUM QUOD IMPERIO CONTINETUR. LEGIS ACTIONES. PROCEDIMIENTO FORMULARIO. COGNITIO EXTRA ORDINEM.

PROCEDIMIENTO COGNITORIO.—Vid. COGNITIO EXTRA ORDINEM.

PROCEDIMIENTO CRIMINAL.—Procedimiento organizado por el Estado romano para la represión de los delitos públicos a base de una acusación popular ante tribunales permanentes, *quaestiones*. (D. 48, 1. D. 48, 2 v. s.) Vid. QUAESTIO.

PROCEDIMIENTO — PROCEDIMIENTO PER

PROCEDIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LA LEY.—Vid. LEGIS ACTIONES.

PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO.—Vid. COGNITIO EXTRA ORDINEM.

PROCEDIMIENTO FORMULARIO.—Vid. PROCEDIMIENTO PER FORMULAM.

PROCEDIMIENTO IN IUDICIO.—Vid. IN IUDICIO.

PROCEDIMIENTO IN IURE.—Vid. IN IURE.

PROCEDIMIENTO PER FORMULAM.—Procedimiento formulario; forma de procedimiento civil romano instaurada como procedimiento ordinario por la *lex Aebutia* y la *lex Iulia iudiciorum privatorum*, y que permaneció en vigor desde mediados del siglo II a. de C. hasta el siglo III d. de C., en que fue sustituido por el procedimiento extraordinario. En él es característico la división del proceso en dos fases: *in iure* y *apud iudicem*, desarrollándose aquella ante el pretor o magistrado y ésta ante el juez particular, *iudex*, *arbiter* o *recuperatores*. Su nombre lo toma de la fórmula o escrito en que se concretan las pretensiones de las partes, y que es remitido al juez particular para que decida sobre los extremos que en ella se encierran. Frente al anterior procedimiento de las *legis actiones* se presenta como desprovisto de formalidades exageradas. (G. 4, 30 s.) Vid. FORMULA. PARTES FORMULAE.

PROCEDIMIENTO PER RESCRIPTUM.—Procedimiento rescriptal, desarrollado en la última fase del derecho romano como consecuencia del absolutismo imperial. En su virtud, las partes acudían directamente al emperador, y éste resolvía la cuestión litigiosa por un rescripto o delegaba su resolución en un juez delegado, quien únicamente debía comprobar las afirmaciones contenidas en la demanda elevada al emperador, acomodándose en la sentencia a las instrucciones contenidas en el rescripto que el príncipe le enviaba resolviendo el litigio. La importancia de este procedimiento era patente en los casos en que el emperador creaba normas para la resolución del caso *litigioso*. Vid. RESCRIPTUM.

PROCEDIMIENTO PER SPONSIONEM.—Tipo de procedimiento introducido al final del procedimiento de las acciones de la ley, *legis actiones*, mediante el cual se resolvían indirectamente los litigios sobre propiedad o reivindicatorios. Las partes, por medio de una *sponsio*, se comprometían a abonar una cantidad para el caso de que una de ellas no fuese el verdadero propietario, de donde derivaba un crédito que se sustentaba por una acción personal, bien la *legis actio sacramento in personam* o por la *legis actio per condictionem*, con lo que no había necesidad de acudir a la *legis actio per sacramento in rem*. (G. 4, 93, 95.)

PROCEDIMIENTO PER SPONSIONEM ET RESTIPULATIONEM. Procedimiento deducido con posterioridad a un interdicto a

PROCEDIMIENTO PER — PROCLAMATIO IN

fin de determinar si la orden que el mismo encierra ha sido o no cumplida. Se celebraban tres *stipulationes*: por la primera el demandado a quien se le había ordenado algo se comprometía a pagar una cantidad a la otra parte si había desobedecido, por la segunda el demandante prometía idéntica cantidad para la hipótesis contraria y por la tercera el demandado prometía otra cantidad a título de indemnización al demandante para el caso de que se comprobase su afirmación. El *iudicium* sobre la indemnización se denominaba *secutorium*. (G. 4, 164-169.) Vid. INTERDICTA. PROCEDIMIENTO PER FORMULAM ARBITRARIAM. IUDICIUM SECUTORIUM. IUDICIUM CASCELLIANUM.

PROCEDIMIENTO PER FORMULAM ARBITRARIAM.—Procedimiento deducido con posterioridad a un interdicto para determinar si la orden que en el mismo se encierra ha sido cumplida. Consiste en solicitar seguidamente a su pronunciación una fórmula *in factum* con cláusula arbitraria y designación del correspondiente juez, que conocerá sobre el hecho del cumplimiento de la orden del magistrado. (G. 4, 163.) Vid. INTERDICTA. PROCEDIMIENTO PER SPONSIONEM ET RESTIPULATIONEM.

PROCHIRON.—Compilación de carácter general dividida en 40 libros, comprensiva de extractos de las obras justinianas, Digesto, Instituciones y Código, ordenada redactar por el emperador Basilio el Macedón entre los años 870 y 879 después de Jesucristo, con vistas a ser una obra para uso de los tribunales. Posteriormente se hizo una nueva edición o *Epanagoge*.

PROCHIRON AUCTIONUM.—Obra de derecho postjustiniano confeccionada a base de resúmenes y escolios posteriores a las Basilicas, redactada en el año 1300.

PROCHIRON LEGUM.—Denominada simplemente *Prochiron*. Vid. PROCHIRON.

PROCLAMARE.—Proclamar, anunciar, reclamar. Vid. PROCLAMATIO.

PROCLAMATIO.—Acción de proclamar ante el magistrado que preside los comicios, por los escrutadores, el resultado de los votos depositados por las diferentes tribus o centurias. Vid. COMITIA.

PROCLAMATIO AD LIBERTATEM.—Vid. PROCLAMATIO IN LIBERTATEM.

PROCLAMATIO IN LIBERTATEM.—Acción o acto de acudir ante el magistrado reclamando jurídicamente la libertad por parte de quien injustamente se halla en una situación de servidumbre. A título de castigo le fue negada esta facultad al hombre libre que se hubiere hecho vender como esclavo para compartir el precio una vez recobrada la libertad, y otros supuestos. (D. 40, 13. C. 7, 18.) Vid. CAUSA LIBERALIS.

PROCINTUM TESTAMENTUM — PROCURATOR

PROCINTUM TESTAMENTUM.—Vid. TESTAMENTUM IN PROCINTU.

PROCINTUS.—Disposición del ejército armado dispuesto para el combate; el ejército y sus componentes en orden a la lucha. (G. 2, 101.)

PROCONSUL.—Procónsul. Durante la república, el cónsul que al finalizar el ejercicio de su magistratura era designado por la asamblea comicial o por el Senado en virtud de un *senatus consultum* para el gobierno de una provincia. Durante el principado, título que llevaba el gobernador de una provincia senatorial aunque no hubiese sido magistrado consular en Roma, sino simplemente pretor, si bien en este caso su rango sería distinto, ejerciendo magistratura durante un año. (G. 1, 20, 101, 102. D. 1, 16. C. 1, 35.) Vid. CONSULES.

PROCULEIANI.—Proculeyanos; jurisconsultos que pertenecen a la orientación doctrinal que tuvo por iniciador a Antistius Labeo y entre cuyos seguidores descuellan Nerva pater, Proculus—que dio nombre a la escuela—, Nerva filius, Longinus, Pegasus, Celsus, padre e hijo, y Neratius, y que frente a la corriente de la escuela de los sabinianos se quiere presentar como innovadora. Los autores modernos buscan explicaciones diversas para aclarar el antagonismo de ambas escuelas, y se ha pensado en enemistades o rivalidades personales entre los iniciadores, en razones de competencia como establecimientos docentes, en antagonismos políticos y en diversidades de influencias filosóficas. (Ulp. 11, 28. Vat. fr. 266. D. 1, 2, 2, 47. I. 2, 1, 25.) Vid. SABINIANI. IURISCONSULTUS.

PROCULEYANOS.—Vid. PROCULEIANI.

PROFULIANI.—Vid. PROCULEIANI.

PROFULUS.—Jurista del s. I después de C., época de Tiberio; dio nombre a la escuela proculeyana, iniciada por M. An. Labeo, sustituyendo en la jefatura de la misma a Nerva (*pater*); entre sus obras se citan: *Epistolarum libri XI*, *Notae ad Labeorum*, y probablemente *Responsa y Quaestiones libri*. (D. 1, 2, 2, 47.) Vid. PROCULEIANI.

PROCURATOR.—Procurador, representante, delegado, mandatario. Primitivamente, en la esfera del derecho privado, era la persona de confianza puesta por un *dominus* al frente de su comercio o de su propiedad para su administración, principalmente en los casos de ausencia, y que actuaba en su nombre, llegando hasta ejercitar acciones. Durante la república se acostumbró a designar como tal a una persona especialmente autorizada por mandato para llevar a cabo un asunto y en el orden procesal intervenir representando a una de las partes en un proceso, *procurator ad litem*. En la esfera del derecho público es el funcionario que representa al emperador, que le nombra en el mando de un territorio

PROCURATOR — PROCURATOR FISCI

que no se encuentra organizado como provincia, así como otros funcionarios con atribuciones delegadas del emperador en diversos órdenes de funciones, principalmente económicas. (G. 4, 82-86. D. 3, 3. D. 1, 19, 3. C. 2, 12.) Vid. PROCURATOR AD LITEM. PROCURATOR CAESARIS.

PROCURATOR ABSENTIS.—Persona que interviene en juicio como representante administrador del patrimonio de una persona ausente y cuya intervención fue reconocida desde el siglo II a. de C. Vid. PROCURATOR. PROCURATOR AD LITEM.

PROCURATOR AD AGENDUM.—Sinónimo de *procurator ad litem*. Vid. PROCURATOR AD LITEM.

PROCURATOR AD LITEM.—Representante procesal en virtud de mandato especialmente recibido de la parte en cuyo nombre actúa, y que le ha sido conferido sin atenerse a formalidades rituales de ninguna clase y sin que estuviese presente la parte contraria, con lo que inicialmente difiere del *cognitor*. Estaba obligado, según los casos, a garantizar a la parte que comparecía personalmente por las denominadas *cautio de rato* y *cautio ratam rem dominum habiturum*. (G. 4, 82, 84, 86, 87. Paul. 1, 2-3. D. 2, 14, 13.) Vid. COGNITOR. PROCURATOR PRAESENTIS. PROCURATOR APUD ACTA.

PROCURATOR A RATIONIBUS.—*Procurator* encargado, a partir de un momento dado, de la oficina *a rationibus*. Se trata de una elevación de la condición de funcionario encargado de la misma. Vid. A RATIONIBUS.

PROCURATOR APUD ACTA.—*Procurator ad litem*, cuyo mandato ha sido registrado en documento o registro público y que en razón de la autenticidad y constancia de su mandato se considera desde la época clásica como un verdadero representante procesal que actúa con la representación del mandante. Vid. PROCURATOR AD LITEM. PROCURATOR PRAESENTIS.

PROCURATOR AUGUSTI.—Vid. PROCURATOR CAESARIS.

PROCURATOR CAESARIS.—En un principio, simple mandatario o representante del príncipe, que desempeña en interés de éste funciones referentes a la hacienda o a la casa del emperador. Posteriormente, verdadero funcionario imperial administrador de las finanzas de una provincia imperial y subordinado al legado que gobierna la misma. (D. 1, 19. D. 50, 6, 6, 10.)

PROCURATOR FALSUS.—Procurador o representante falso; persona que se hace pasar por mandatario o administrador de los bienes de otra de la que no ha recibido tal mandato, ni puede ostentar su representación. Vid. PROCURATOR.

PROCURATOR FISCI.—Procurador o representante del emperador en lo que concierne a la gestión y defensa de sus intereses fiscales.

PROCURATOR ALEXANDRIAE — PRODIGUS

PROCURATOR ALEXANDRIAE AD RATIONES PATRIMONII.—*Procurator* subordinado al *praefectus Aegypti*, encargado de la gestión financiera.

PROCURATOR IN REM SUAM.—Pocurator o mandatario judicial que interviene en su propio interés en virtud de una cesión de crédito o de la cesión de una acción real, por lo que apareciendo que interviene en nombre de otra persona, a quien representa, se encuentra dispensado de dar cuenta de su gestión a ésta, por lo que el resultado del proceso (la sentencia es pronunciada en su favor) le beneficia exclusivamente. Constituyó un artificio para la cesión de las obligaciones o créditos. Vid. CESION DE CREDITOS.

PROCURATOR OMNIUM BONORUM.—Representante o mandatario designado para la administración de la totalidad del patrimonio del mandante. Vid. PROCURATOR.

PROCURATOR OMNIUM RERUM.—Representante o administrador general que solían tener los jefes de familia acomodados, normalmente un liberto, y que actuaba durante la época clásica y antigua sin necesidad de mandato y aun realizaba actos de enajenación. Vid. PROCURATOR.

PROCURATOR PRAESENTIS.—Tipo de *procurator ad litem*, representante procesal, que por el hecho de actuar en presencia de la persona a quien representa está exento de algunas de las garantías o cauciones que se exigen del *procurator* procesal. Vid. PROCURATOR AD LITEM. PROCURATOR APUD ACTA.

PROCURATOR UNIUS REI.—Representante o persona a quien por virtud de un mandato ha sido conferida autorización para llevar a cabo en nombre del mandante un determinado asunto. Vid. PROCURATOR.

PROCURATOR VOLUNTARIUS.—Persona que actúa en nombre de otra, llevando a efecto una gestión en relación con sus bienes, sin haber recibido mandato de ella. Vid. PROCURATOR.

PROCURATORES PRO LEGATIS.—Denominación con que también se designan los procuradores imperiales colocados al frente de territorios no organizados como provincias. Vid. PROCURATOR. LEGATUS CAESARIS.

PROCURATORES VICE PRAESIDIS (QUI PARTIBUS PRAESIDIS FUNGUNTUR).—*Procuratores* que por representación son encargados del mando de una provincia y que pueden no ser del rango senatorial.

PROCURATORES QUI PARTIBUS PRAESIDIS FUNGUNTUR.—Vid. PROCURATORES VICE PRAESIDIS.

PRODIGUS.—Pródigo. Para la Ley de las XII Tablas tenía la consideración de pródigo la persona *sui iuris* que disipaba los bienes recibidos por sucesión abintestato del padre o abuelo paterno (*bona paterna avitaque*), en detrimento de

PRODITIO — PROMISSIO DOTIS

sus descendientes legítimos. Posteriormente fue ampliado el concepto hasta terminar por considerarse pródigo a todo aquel que disipa bienes, cualquiera que sea su procedencia, por lo que el derecho le impone una incapacidad de obrar y le somete a curatela. En el derecho antiguo se le priva del *ius commercii*, de realizar actos de disposición, y en el derecho clásico es asimilado al próximo a la pubertad, con lo que sólo puede llevar a cabo los actos que le benefician, necesitando para los demás la intervención del curador. La consideración de pródigo cesa cuando se levanta el decreto por el que se le estimaba por tal. (Paul. 3, 4, 7. Ulp. 12, 2, 20, 13. G. 1, 53. D. 27, 10, 1 pr. D. 42, 4, 7, 12.) Vid. CURA PRODIGI.

PRODITIO.—Delito de traición, difamación. (D. 48, 18, 1, 26. C. 11, 26, un.)

PRODUCTOS.—Tienen la consideración de productos, frente al concepto de frutos, las cosas que otra produce o reproduce sin que en tal producción se dé la nota de periodicidad, característica de fruto. Vid. FRUCTUS.

PROFANATIO.—Cereemonia religiosa en cuya virtud una cosa que tenía la consideración de *res sacrae* pierde tal carácter para convertirse en cosa susceptible de la propiedad privada. Vid. RES SACRAE. CONSECRATIO. DEDICATIO.

PROFESSOR.—Profesor, maestro. (C. 10, 53. C. 12, 15.)

PROHIBITIO.—Prohibición, veda.

PROIECTUM.—Proyectado, lo que se encuentra de tal forma que no se halla descansado sobre cosa alguna. (D. 50, 16, 242.) Vid. SERVITUS PROICIENDI.

PROKIRON.—Vid. PROCHIRON.

PROLETARII.—Propietarios. Vid. PROLETARIUS.

PROLETARIUS.—En el derecho antiguo, el ciudadano que no posee como propietario tierra alguna. Vid. ADSIDUI.

PROLYTAE.—Nombre con que, según Justiniano, se conocían los estudiantes del quinto curso de las escuelas de Derecho. (Const. Omnem Reip. 5.) Vid. DUPONDII. EDICTALES. PAPINIANISTAE. LYTAE.

PROMERCALIA.—Cosas que se adquieren con la finalidad de revenderlas. (D. 25, 1, 10, 1.)

PROMESA.—Vid. PROMISSIO. POLLICITATIO.

PROMISSIO.—Promesa contraída por el deudor en el curso del contrato verbal de *stipulatio*. También se le denomina *sponsio*. Vid. STIPULATIO.

PROMISSIO DOTIS.—Promesa de constitución de dote, llevada a cabo por medio de una *stipulatio* entre el que constituye la dote y el marido con ella beneficiado. En el dere-

PROMISSIO — PROPIEDAD BONITARIA

cho justiniano desplazó a la antigua *dictio dotis*. (D. 23, 3, 41. C. 5, 11.) Vid. DOS. PROMISSIO.

PROMISSIO INDEMNITATIS.—Promesa contraída por una persona que se obliga convencionalmente con otra de indemnizarle por los perjuicios que se le puedan derivar de un determinado acto o negocio jurídico. Vid. PROMISSIO.

PROMISSIO IURATA.—Vid. IUSIURANDUM LIBERTI.

PROMISSIO POST MORTEM.—Promesa o vinculación por la que la persona que la contrae establece para su ejecución un momento posterior a su muerte. Este tipo de promesa era nula en el derecho clásico, siendo válidas en el justiniano a partir del año 528. (I. 3. 19. 13. C. 8, 37 (38), 11.) Vid. PROMISSIO.

PROMISSIO PRO HEREDE.—Promesa o vinculación contraída por una persona a cargo de su futuro heredero, que era nula en el derecho clásico y que es considerada válida por el justiniano a partir de una constitución del año 531. (C. 4, 11, 1.) Vid. PROMISSIO.

PROMISSOR.—Promitente, persona que en el curso de una *stipulatio* o convención queda obligado. (D. 41, 3, 15, 3. D. 50, 17, 17.) Vid. STIPULATIO.

PROMPTUARIUM.—Despensa en la que se guardan los comestibles necesarios para el día. (D. 33, 9, 4, 1.)

PROMPTUARIUM.—Nombre con que también se conoce la obra de Constantino Harmenópulo, *Exabiblos*. Vid. EXABIBLOS.

PROMULGATIO.—Publicación o exposición al pueblo, en las correspondientes *tabulae dealbatae*, con anterioridad a la votación en los comicios, de los proyectos de ley que a ellos se presentaban o de los nombres de los candidatos a las magistraturas. La exposición debía durar un mínimo de tres semanas. También, promulgación. Vid. COMITIA.

PRONEPOS.—Bisnieto. (G. 1, 99. 172. D. 38, 10, 1, 5.)

PRONEPTIS.—Bisnieta. (G. 1, 99. 172. D. 38, 10, 1, 5.)

PRONUNTIATIO.—Acción de declarar, de anunciar. Decisión judicial, sentencia.

PROPIEDAD.—Vid. DOMINIUM. PROPRIETAS.

PROPIEDAD BONITARIA.—Denominación dada por los intérpretes a las situaciones *in bonis habere* o *in boni esse*; es decir, a todos aquellos supuestos en que una persona que había adquirido una *res Mancipi* por otro medio que la *mancipatio* o *in iure cessio* o ejercía sus facultades de señorío sobre cosas *nec Mancipi* y que no constituía un caso de dominio, *dominium*, pero que gozaba de una tutela pretoria, cual la *actio Publiciana*, hasta tanto se convirtiese en propiedad quiritaria, de ser ello posible. También a este tipo

PROPIEDAD — PROPUGNACULA IMPERII

de propiedad se le llama pretoria, o publiciana. Vid. DOMINIUM. ACTIO PUBLICIANA.

PROPIEDAD FAMILIAR.—Forma de propiedad, generalmente sobre el suelo, que se quiere encontrar en el primitivo derecho romano y de la cual es titular el grupo familiar personificado en el *paterfamilias*. Vid. PROPIEDAD.

PROPIEDAD GENTILICIA.—Forma de propiedad, normalmente sobre el suelo, que se quiere encontrar en el primitivo derecho romano y de la cual es titular el grupo gentilicio personificado en el *pater* o *magister* de la *gens*. Vid. PROPIEDAD.

PROPIEDAD PRETORIA.—Vid. PROPIEDAD BONITARIA.

PROPIEDAD PRIVADA.—Propiedad en la que su sujeto activo o titular es el individuo. Vid. PROPIEDAD.

PROPIEDAD PROVINCIAL.—Titularidad o señorío que acabó por ser reconocido por los juristas a los poseedores de los fundos provinciales—legalmente suelo propiedad del Estado romano—en razón de la inminencia de su señorío y de la acción reivindicatoria útil—*reivindicatio utilis*—, que tenían para defender su derecho.

PROPIEDAD PUBLICIANA.—Vid. PROPIEDAD BONITARIA.

PROPIEDAD QUIRITARIA.—Vid. DOMINIUM EX IURE QUIRITUM.

PROPONERE.—Proponer, exponer, anunciar, publicar.

PROPRIETARIUS.—Originariamente designa al *nudus proprietarius*, es decir, al propietario de la cosa frente al usufructuario de la misma. Posteriormente, titular del derecho real de propiedad. (G. 2, 30. 91. D. 2, 8, 8, 4. D. 7, 1, 22. 25. D. 9, 2, 1, 12. D. 39, 2, 20. 22.) Vid. USUSFRUCTUS. PROPIEDAD.

PROPRIETAS.—Propiedad; inicialmente designa la titulación jurídica del propietario que conserva de sus facultades la mera titularidad por estar la cosa sometida en usufructo a otra persona; es la *nuda proprietas*. En el derecho justinianeo designa la propiedad civil o señorío pleno que se tiene sobre una cosa sin parar mientes en la naturaleza de ésta. En el derecho imperial hace también referencia a la propiedad sobre los fundos provinciales. Vid. DOMINIUM. DOMINIUM EX IURE QUIRITUM. USUSFRUCTUS. PROPIEDAD PROVINCIAL.

PROPRÆTOR.—Pretor que a la terminación de su magistratura urbana le ha sido prorrogado su *imperium* durante otro año más y que lo ejerce al mando de una provincia que le está encomendada como gobernador de la misma. Vid. PRÆTOR.

PROPUGNACULA IMPERII.—Fortaleza o defensa del imperio, nombre dado por Cicerón a las colonias.

PROTECTORES — PROVINCIA

PROTECTORES.—Protectores, miembros del séquito imperial. (C. 12, 17.)

PROTECTORES DIVINI LATERIS.—Funcionarios y soldados que integraban a fines del principado el séquito del emperador.

PRORETA.—Piloto de una nave, término de origen griego. (D. 39, 4, 11, 2.)

PROREUS.—Expresión latina equivalente a la griega *proreta*. Vid. PRORETA.

PROSCINDERE.—Roturar.

PROCISSA.—Dice-se de la tierra roturada. (D. 50, 16, 30, 2.) Vid. NOVALIS.

PROROGATIO IMPERII.—Institución política creada en época republicana, en cuya virtud el *imperium* del magistrado urbano era prorrogado por el pueblo en comicios por un año más que ejercía en el mando de una provincia. Vid. PROCONSUL. PROPRAETOR.

PROSCRIPTIO.—Proscripción, destierro con confiscación de bienes. (C. 9, 49.)

PROSCRIPTIO BONORUM.—Fijación de anuncios de venta de los bienes gravados con hipoteca por el acreedor pignoraticio o de subasta del patrimonio de un deudor insolvente. (C. 8, 33, 3. C. 10, 3, 16.)

PROTA.—La primera de las siete partes en que por Justiniano se encuentra dividido el Digesto, comprensiva de los libros I al IV, en los que se insertan los conceptos generales y los principios sobre la jurisdicción e introducción de la instancia. Vid. DIGESTA.

PROTIMESIS.—Derecho de retracto en favor de los parientes del vendedor que enajena sus tierras a un extranjero y que, procedente del derecho local de las provincias orientales del imperio, fue admitido en el derecho romano en época de Constantino.

PROTUTELA.—Persona que administra los bienes de un pupilo creyéndose tutor del mismo o teniendo plena conciencia de que no lo es, pero con objeto de ser útil con su gestión al pupilo. Sus actos son válidos, y contra él concede el pretor al pupilo una *actio protutela*, y él a su vez tiene para cobrar su indemnización una acción contraria. (D. 27, 5, 1, 1 y 2. 5.) Vid. TUTELA.

PROVINCIA.—Territorio conquistado por el ejército romano fuera de Italia y organizado en virtud de una *lex data* por los delegados enviados por el pueblo romano, o por el general que lo conquistó, o por el Senado a través de una comisión de senadores, o por el emperador, según la época. Las primeras provincias fueron Sicilia y Cerdeña (227 antes de Jesucristo) y España, organizada en dos (197 a. de C.).

PROVINCIAE — PROVOCATIO AD POPULUM

Desde época de Augusto se diferenciaron en provincias imperiales o del emperador y senatoriales o del Senado o pueblo romano; aquéllas, las más lejanas, mandadas por los *legati Caesaris*; éstas, las más próximas y romanizadas, encomendadas a los procónsules. Bajo Diocleciano desapareció la división, unificándose el imperio, que se dividió en *praefecturae*. (G. 2, 21. D. 1, 2, 2, 32. D. 1, 18. D. 50, 16, 99, 1.) Vid. PROVINCIAE CAESARIS. PROVINCIAE SENATUS VEL POPULI ROMANI.

PROVINCIAE CAESARIS.—Provincias imperiales, normalmente las provincias más lejanas de Roma, menos romanizadas y más expuestas a los ataques de los bárbaros; estaban gobernadas por legados del emperador, elegidos con duración indefinida y denominadas *legati Augusti pro praetore*; debían satisfacer un *tributum* asignado al fisco o tesoro del emperador, por lo que también se les denominaba *provinciae tributariae*. Vid. PROVINCIA. PROVINCIAE SENATUS VEL POPULI ROMANI.

PROVINCIAE SENATUS VEL POPULI ROMANI.—Provincias senatoriales o del pueblo romano; eran desde época de Augusto, que las separó de las imperiales, las provincias más pacíficas, cuales Sicilia, Cerdeña, Bética, Iliria, Macedonia, Acaja, Africa, Asia, Bitinia y Creta, y posteriormente Chipre y Galia Narbonense, dejándolo de ser Cerdeña y Bitinia. Estaban gobernadas por un *procónsul*, elegido anualmente por el senado, aunque normalmente eran *propraetores*, salvo los de Asia y Africa; pagaban un *stipendium* al *aerarium* o tesoro del pueblo, por lo que también se les denomina *provinciae stipendiariae*. Vid. PROVINCIA. PROVINCIAE CAESARIS.

PROVINCIAE STIPENDIARIAE.—Vid. PROVINCIAE SENATUS VEL POPULI ROMANI.

PROVINCIAE TRIBUTARIAE.—Vid. PROVINCIAE CAESARIS.

PROVINCIAE VECTIGALES.—Territorios organizados originalmente como provincias, tras su conquista por Roma después de haber resistido hasta sus últimas posibilidades al ejército romano, por lo que su suelo pasaba a ser propiedad del Estado romano y sobre él se llevaban a cabo nuevas concesiones, previo pago de un vectigal. Vid. POPULI VECTIGALI. PROVINCIA.

PROVINCIALIS.—Provinciales son aquellos que tienen su domicilio en una provincia y no los que sean de ella originarios. (D. 50, 16, 190.) Vid. PROVINCIA.

PROVOCATIO.—Provocación, apelación. Vid. PROVOCATIO AD POPULUM.

PROVOCATIO AD POPULUM.—Derecho de apelación concedido a los ciudadanos romanos ante el pueblo reunido en comicios y que se quiere considerar establecido desde la época monárquica. En virtud de una *lex Valeria* de difícil

PROXENETA — PUBLICATIO BONORUM

identificación conocían de tal apelación los *comitia centuriata* cuando se trataba de una pena capital impuesta por un magistrado; con posterioridad se estableció que la apelación por multas se haría ante los *comitia tributa* o los *concilia plebis*. (D. 48, 6, 7. D. 50, 16, 244. D. 45, 1, 122, 5.)

PROXENETA.—Intermediarios entre personas que quieren llevar a efecto una operación comercial o un negocio transmitiendo las proposiciones de las partes sin contraer obligación alguna en la operación que se realiza y sin derecho a una remuneración, susceptible de ser exigida conforme a las reglas del procedimiento ordinario. (D. 50, 14.)

PROXIMUS ADGNATUS.—Vid. ADGNATUS PROXIMUS.

PRUDENTES.—Jurisconsultos. Vid. IURISCONSULTI.

PRUDENTIUM RESPONSA.—Vid. RESPONSA PRUDENTIUM.

PTOCHOTROPHIUM.—Hospicio para los pobres; en ocasiones integrado con personalidad jurídica, constituyendo una fundación. (C. 1, 2, 19.)

PUBER.—Púber, llegado a la pubertad. Vid. PUBERTAS.

PUBERTAS.—Pubertad, edad a la que se adquiere la aptitud física para la reproducción y que en el derecho romano se determinaba inicialmente por la *inspectio corporis* y tras la discusión entre los sabinianos y proculeyanos quedó determinada, conforme al criterio de éstos, en los 12 años para la mujer y 14 para los varones. En el derecho romano antiguo, con la llegada a la pubertad se lograba plena capacidad para toda especie de actos jurídicos, pero posteriormente se fue restringiendo su capacidad, que quedó reducida al matrimonio y el testamento. (G. 1, 196. Ulp. 11, 28. I. 1, 22 pr. G. 5: 60, 3.) Vid. INSPECTIO CORPORIS. IMPUBES.

PUBERTATI PROXIMUS.—Impúber próximo a la pubertad. (G. 3, 208. I. 4, 1, 18. D. 50, 17, 111 pr. D. 4, 3, 13, 1.) Vid. IMPUBES PUBERTATI PROXIMUS.

PUBLICANII.—Publicanos. Vid. PUBLICANUS.

PUBLICANUS.—Ciudadano romano, generalmente del orden de los caballeros que, normalmente asociados con otros de su misma clase, se dedica a la recaudación de los impuestos públicos, cobrando para el fisco o para sí, según la relación que con éste tengan. También todo aquel que toma en arrendamiento alguna cosa del fisco. (D. 39, 4.) Vid. SOCIETAS VECTIGALIIUM.

PUBLICATIO.—Publicación de una ley o de un edicto; acto de dar conocimiento de la misma. También, confiscación, *publicatio bonorum*.

PUBLICATIO BONORUM.—Confiscación por el fisco de los bienes de un deudor; almoneda o subasta pública de los bienes de alguien. (D. 5, 2, 22, 1. D. 48, 5, 28.)

PUBLICIANA — PUTEOLANUS

PUBLICIANA.—Vid. ACTIO PUBLICIANA.

PUBLICIUS.—Jurista del s. II d. de C. (entre los años 117 y 166). (D. 38, 17, 2, 8. D. 131, 50, 2.)

PUBLILIA.—Vid. LEX PUBLILIA.

PUELLA.—Muchachita, jovencita; también hija. (D. 30, 117, 122. D. 23, 4, 26, 4.) Vid. PUER.

PUER.—Muchacho, siervo o criado; también, la edad pueril. (D. 50, 16, 204.) Vid. PUERITIA.

PUERITIA.—Puericia, edad media entre la infancia y la adolescencia, menor de 17 años. (D. 3, 1, 1, 3.) Vid. PUER. PUELLIA. INFANTIA.

PUPILLA.—Pupila. Vid. PUPILLUS.

PUPILLUS.—Pupilo, persona que antes de su llegada a la pubertad se encuentra fuera de la potestad paterna, por fallecimiento del padre o por emancipación, sujeto a la tutela de los impúberes. (D. 50, 16, 239.) Vid. TUTELA.

PURGATIO MORAE.—Forma de terminación de la situación de mora por el hecho de ofrecer el deudor al acreedor la cumplida satisfacción de la prestación. (D. 45, 1, 91, 3.) Vid. MORA DEBITORIS.

PUTATIVUS.—Vid. TITULUS PUTATIVUS.

PUTEOLANUS.—Jurista de final del s. I d. de C., época de Trajano, autor de unos *libri adsectoriorum*. (D. 2, 14, 12.)

Q

Q. R. C. F.—Vid. QUANDO REX COMITIAVIT FAS.

QUA DE RE AGITUR.—Expresión inserta en la fórmula de las *actiones in personam*, con la cual se indica el objeto del litigio, de lo que se trata, aludiéndose a la fase *in iure*, en la que se concreta el derecho demandado y con él el hecho en que se asienta e individualiza. Vid. ACTIONES IN PERSONAM.

QUADRANS.—La cuarta parte de una cosa. Tres onzas o cuarta parte del *as romano*. (G. 1, 122. D. 29, 4, 6. D. 33, 1, 21, 4.) Vid. AS.

QUADRUPEDES QUAE DORSO COLLOVE DOMANTUR.—Cuadrúpedos que se domestican por el cuello y lomo, animales de tiro y carga, cual los asnos, mulos, caballos y bueyes, los que integraban una de las categorías de las *res mancipi*. (G. 2, 15, 16.) Vid. RES MANCIPI.

QUADRUPES.—Cuadrúpedo; el daño causado por un animal de esta índole, según la Ley de las XII Tablas, pesaba sobre su dueño. Probablemente sólo se estimaban tales los domésticos: caballos, vacas, cabras, etc., y por la *lex Pesolania* se extendió a los perros. Vid. ACTIO DE PAUPERIE. LEX PESOLANIA. PAUPERIE.

QUAE IN FRAUDEM CREDITORUM FACTA SUNT.—Actos realizados en fraude de los acreedores a fin de causarles un perjuicio en sus créditos disminuyendo su patrimonio el deudor. (D. 42, 8. C. 7, 75.)

QUAESITIO.—La acción de buscar, de indagar. Vid. QUAESTIO.

QUAESITOR.—El juez del crimen, el relator. El que busca o investiga. (C. 11, 6, 3.)

QUAESTIO.—Indagación, investigación, y en especial investigación en un proceso criminal. Tribunal que actúa en un proceso criminal y los jueces que lo integran. También, cuestión sometida al dictamen de un jurista o hipótesis o casos prácticos que el jurista se plantea para su solución. (Paul. 5, 14. D. 50, 2, 6, 3. D. 48, 18. C. 9, 41.) Vid. QUAESTIONES PERPETUAE. QUAESTIONES.

QUAESTIO DE ADULTERIIS.—Tribunal y procedimiento relativo a los delitos de adulterio, regulado por una *lex Iulia de adulteriis*. Vid. ADULTERIUM.

QUAESTIO DE AMBITU.—Procedimiento y tribunal encargado de conocer en los delitos derivados de las intrigas elec-

QUAESTIO — QUAESTIO DE VI PUBLICA

torales y que estuvo en vigor durante la época imperial solamente en los municipios, por haber desaparecido la vida del *forum*. Vid. *AMBITUS*.

QUAESTIO DE ANNONA.—Procedimiento y tribunal instituido por Augusto para conocer y castigar todos los delitos susceptibles de perjudicar el abastecimiento, tales como el acaparamiento de trigo.

QUAESTIO DE FALSIS.—Tribunal y procedimiento reglamentado por la *lex Cornelia* con competencia para conocer de las falsificaciones en todas sus formas (testamentos, documentos, títulos, oficios, monedas, etc.)

QUAESTIO DE INIURIIS.—Tribunal y procedimiento regulado por una *lex Cornelia* para castigar, sin elevarlas por ello a la categoría de *crimina*, las ofensas más graves, cual la violación de domicilio, heridas, etc. Vid. *INIURIA*.

QUAESTIO DE MAIESTATE.—Tribunal y procedimiento establecido por una *lex Iulia maiestatem*, con reglamentación especial, para castigar los delitos de abusos contra la soberanía ciudadana. Vid. *CRIMEN MAIESTATIS*.

QUAESTIO DE PARRICIDIIS.—Jurisdicción y procedimiento reglamentado por una *lex Pompeia* encuadrando el homicidio de los parientes en grado próximo dentro de la acepción de *parricidium*. Vid. *PARRICIDIUM*.

QUAESTIO DE PECULATO ET SACRILEGIO.—Procedimiento y jurisdicción ordenada por la *lex Iunia* para conocer y castigar de los hurtos y robos de las cosas públicas y de los objetos sagrados y religiosos. Vid. *PECULATUS*. *SACRILEGIUM*.

QUAESTIO DE PLAGIIS.—Procedimiento y jurisdicción reglamentado por una *lex Fabia*, para la represión del comercio de personas libres. Vid. *PLAGIUM*.

QUAESTIO DE REPETUNDIS.—Procedimiento y jurisdicción instaurado por una *lex Iulia* para conocer y castigar las malversaciones cometidas por los funcionarios públicos, así como toda exacción y usurpación indebidamente realizada, e incluso la aceptación de liberalidades. Vid. *REPETUNDAE*.

QUAESTIO DE SICARIIS ET VENEFICIIS.—Tribunal y procedimiento, regulado por una *lex Sempronia*, conocedor, a más del delito de homicidio, de la magia, falsa deposición de testigos, sacrificios humanos, castración, circuncisión y sentencias inicuas en procesos capitales. Vid. *SICARIUS*. *VENEFICIUM*.

QUAESTIO DE VI PRIVATA.—Jurisdicción y procedimiento, reglamentado por una *lex Iulia*, para conocer de los delitos de violencia. Vid. *LEX IULIA DE VI PUBLICA ET PRIVATA*.

QUAESTIO DE VI PUBLICA.—Jurisdicción y procedimiento reglamentado, por una *lex Iulia*, para conocer de los delitos de violencia. Vid. *LEX IULIA DE VI PUBLICA ET PRIVATA*.

QUAESTIO — QUAESTOR SACRI PALATII

QUAESTIO DOMICIANA.—Cuestión o caso práctico consultado al jurista Celso en que se interesaba conocer si la persona llamada para escribir el testamento se podía considerar también competente para testificar en él, esto es, si podía contarse como testigo. (D. 28, 1, 27.)

QUAESTIO LANCE LICIOQUE.—Procedimiento de investigación establecido en la Ley de las XII Tablas en los supuestos de *furtum nec manifestum*: el perjudicado penetraba, buscando el objeto sustraído, en la casa en la que sospechaba hallarlo, desnudo, con un cordón arrollado a la cintura y una bandeja en la mano. Cayó en desuso a principios del imperio. (G. 3, 193.) Vid. FURTUM NEC MANIFESTUM. LANCE ET LICIO.

QUAESTIO SERVORUM.—Procedimiento de investigación que autoriza el empleo de la tortura para obtener el testimonio de un siervo o esclavo.

QUAESTIONES.—Género de literatura jurídica integrada por las obras en que se reúnen las decisiones dadas por los juristas en contestación a las consultas formuladas por los clientes o para uso de sus discípulos, sobre supuestos ficticios elegidos siempre entre los más adecuados para explicar y demostrar el alcance de los principios jurídicos. Vid. IURISCONSULTUS.

QUAESTIONES AFRICANI.—Obra del jurisconsulto Africano, en la que principalmente se recopilan las respuestas y dictámenes emitidos por su maestro Juliano. Vid. AFRICANUS.

QUAESTIONES DE IURIS SUBTILITATIBUS.—Escritos jurídicos postjustinianos elaborados en Occidente en los que se presentan controversias sobre materias de derecho privado en forma de diálogos entre maestro y alumno, seguidas de un breve resumen sistemático incompleto.

QUAESTIONES EXTRAORDINARIAE.—Tribunales o jurados de carácter extraordinario, designados para conocer en determinados procesos y cuyas decisiones escapaban de la *provocatio ad populum*. Vid. QUAESTIONES PERPETUAE.

QUAESTIONES PERPETUAE.—Tribunales permanentes que arrebataron a los comicios sus atribuciones judiciales a finales de la república, integrados por un determinado número de ciudadanos presididos por un pretor, teniendo una determinada competencia penal o criminal específicamente determinada por la ley. Durante el imperio fueron paulatinamente decayendo en su importancia. Vid. QUAESTIO.

QUAESTOR.—Cuestor; magistrado inferior del pueblo romano, cuyas atribuciones variaron frecuentemente. (D. 1, 13.) Vid. QUAESTORES. QUAESTORIUS.

QUAESTOR CANDIDATUS.—Vid. QUAESTORES AUGUSTI.

QUAESTOR SACRI PALATII.—Cuestor del palacio imperial, uno de los miembros de los *officia palatina* en el bajo

QUAESTORES — QUANDO REX COMITIAVIT FAS

imperio, especie de ministro de justicia, encargado especialmente de la redacción de las *leges dictandae* y de la emisión de *responsas* a las *preces*. (C. 1, 30. C. 12, 16.)

QUAESTORES.—Cuestores; magistrados inferiores del pueblo romano, en un principio meros auxiliares de los cónsules en materia criminal y financiera y designados por ellos; después elegidos por los *comitia tributa*; en la república aumentaron con frecuencia, continuando siendo auxiliares de los cónsules y pretores en materia económica y jurisdicción criminal. (D. 1, 13.) **QUAESTORIUS.**

QUAESTORES AERARII SATURNI.—Cuestores elegidos para un plazo de tres años encargados del *aerarium Saturni* desde época de Claudio (año 44 d. de C.). Bajo Nerón se les denomina *praefecti aerari Saturni*. Vid. **AERARIUM SATURNI**.

QUAESTORES AUGUSTI.—Cuestores auxiliares directos del emperador; su número ascendía a dos. Alejandro Severo les impuso la obligación de ofrecer a su costa juegos de gladiadores.

QUAESTORES CLASSICI.—Cuestores de la flota; magistrados inferiores en número de cuatro, instituidos bajo la república, el año 267 a. de C., en lugar de los *duoviri navales*, con sedes en Ostia, Gales, Rimini o Rávena, y tal vez en Lilibea.

QUAESTORES CONSULUM.—Vid. **QUAESTORES**.

QUAESTORES PARRICIDII.—Cuestores encargados de conocer de los parricidios-homicidios y que tradicionalmente se consideran como magistrados auxiliares del *rex* en la época monárquica, pero que modernamente se estima no aparecieron hasta la fase republicana. (D. 1, 2, 2, 23.)

QUAESTORES PRINCIPIS.—Vid. **QUAESTORES AUGUSTI**.

QUAESTORES PROVINCIALIS.—Cuestores o magistrados encargados de auxiliar a los gobernadores de las provincias en la administración financiera. Vid. **PROVINCIA**.

QUAESTORES URBANI.—Cuestores de la ciudad, encargados de la dirección de la misma; en época de Augusto eran dos.

QUAESTORIUS.—Título honorífico de ex magistrado cuestor y que daba derecho a ocupar asiento en el Senado. Con la finalidad de que pudieren ingresar en el mismo, el emperador concedía este título a simples ciudadanos que no habían ocupado la magistratura de referencia. (D. 1, 2, 2, 45. C. 12, 8, 2.) Vid. **QUAESTOR**.

QUALITAS.—Cualidad, propiedad de las cosas. Naturaleza o forma de las mismas. (G. 4, 66. D. 36, 6, 4. D. 45, 1, 75, 1.)

QUANDO REX COMITIAVIT FAS.—Fórmula expresada en las iniciales q. r. c. f., vestigio hallado en la época histórica alusivo a la convocatoria de los comicios por el rey en la etapa monárquica.

QUANTI EA RES — QUARTA DIVI PII

QUANTI EA RES EST, ERIT.—Expresión inserta en la *condemnatio* de ciertas fórmulas, con la que se quiere indicar al juez que en la sentencia condene conforme con el valor de la prestación incumplida, determinación que no hace el magistrado *a priori*, sino que deberá ser fijada por el juez; por ejemplo, en la fórmula de la *condictio triticaria*. Vid. CONDEMNATIO.

QUANTI INTEREST.—Expresión que solía emplearse en la *condemnatio* de ciertas fórmulas y que hace referencia al verdadero interés de una cosa, lo que vale una cosa en un momento dado—por ejemplo, en el momento de cometerse un delito de *damnum iniuria datum*—y que había de tener en cuenta el juez al juzgar sobre un asunto y en la correspondiente condena. (D. 50. 16, 179; 193. D. 47, 8, 2, 13.) Vid. CONDEMNATIO.

QUANTI PLURIMI.—Expresión empleada en la *condemnatio* de ciertas fórmulas en la que se indica al juez tenga presente el valor más alto alcanzado por una cosa durante un cierto período de tiempo para a él atemperar la condena; así sucedía en algunas acciones penales, cual la derivada de la *lex Aquilia*. Vid. CONDEMNATIO. ACTIO LEGIS AQUILIAE.

QUANTITAS.—Cantidad, extensión; cosas de naturaleza fungible. También *genera o res quae numero pondere mensura consistunt*.

QUARTA.—La cuarta parte de una cosa. En materia de sucesiones es la porción de bienes que corresponde percibir a una persona de conformidad con lo establecido por la ley y calculada unas veces sobre la totalidad del haber hereditario y otras sobre la parte que le correspondería como heredero abintestato, con otras particularidades según los distintos supuestos. Vid. QUARTA FALCIDIA. QUARTA PEGASIANA. QUARTA TREBELLIANA. QUARTA DIVI PII. QUARTA LEGITIMAE PARTIS.

QUARTA AFISIANA.—Nombre dado por Krüger a la denominada *Quarta Sabiniana*, por estimar que el *Senatus consultum* citado en las Instituciones de Justiniano y en el Código debe leerse *Senatus consultum Afisianum*. Consiste en el derecho concedido al hijo de familia dado en adopción, si era uno de tres hijos varones, aun estando emancipado, de reclamar y obtener una cuarta parte de la sucesión abintestato del adoptante. (I. 3, 1, 14. C. 8, 48, 10, 3.) Vid. QUARTA SABINIANA.

QUARTA ANTONINA.—Vid. QUARTA DIVI PII.

QUARTA DIVI PII.—Derecho reconocido desde Antonino Pío al arrogado que hubiese sido con posterioridad emancipado sin un motivo justo a una cuarta parte del haber hereditario del causante. Esta cuarta no tenía la consideración de cuota legitimaria. (I. 1, 11, 3. D. 1, 7, 22. D. 10, 2, 2, 1. D. 38, 5, 13. G. 8, 47, 2.)

QUARTA FALCIDIA — QUASI EX MALEFICIO

QUARTA FALCIDIA.—Cuarta concedida en favor del heredero de un testador que hubiese dispuesto de la herencia por legados. En virtud de la *lex Falcidia* el testador sólo podría disponer por legados de las tres cuartas partes de sus bienes, quedando reservada una cuarta parte—cuarta Falcidia—para el heredero, que tenía derecho a retenerla. (G. 2, 227. 254. I. 2, 22. D. 35, 2.)

QUARTA LEGITIMAE PARTIS.—Cuarta parte que debe ser dejada en algún concepto a los herederos legítimos de la parte que les corresponde como legítima y de la cual deben ser instituidos herederos por el testador, a fin de que el testamento no pueda ser tachado de inoficioso. (I. 2, 18, 6.) Vid. QUERELLA INOFFICIOSI TESTAMENTI. SUCESION NECESARIA SUBSTANCIAL.

QUARTA PEGASIANA.—Cuarta ordenada reservar en materia de fideicomisos, por el *Senatus consultum Pegasianum* de época de Vespasiano, en favor del heredero que acepta la herencia cargada con un fideicomiso, el cual tenía derecho a retener para sí una cuarta parte de ella. Vid. SENATUS CONSULTUM PEGASIANUM.

QUARTA SABINIANA.—Nombre con que se ha venido designando a la *Quarta afisiana*. (C. 8, 47, 10, 3.) Vid. QUARTA AFISIANA.

QUARTA TREBELLIANA.—Nombre con que se conoce la cuarta parte de bienes que se concede al fiduciario frente al fideicomisario después de la reorganización del sistema por Justiniano y refundición de las disposiciones de los senadosconsultos Pegasiano y Trebeliano. (G. 2, 255. I. 2, 23. D. 36, 1. C. 6, 49.) Vid. SENATUS CONSULTUM PEGASIANUM. SENATUS CONSULTUM TREBELLIANUM.

QUASI CONTRACTUS.—Vid. QUASI EX CONTRACTU.

QUASI DELICTA.—Vid. QUASI EX MALEFICIO.

QUASI EX CONTRACTU.—Cuasi contrato; categoría de fuentes de obligaciones integrada por toda aquella serie de actos o negocios jurídicos semejantes a los contratos típicos productos de efectos jurídicos propios de éstos y que se encuadraron originariamente entre las causas varias determinante de obligaciones, *ex variis causarum figuris*. (I. 3, 13, 2. I. 3, 14. I. 3, 27.) Vid. ACEPTACION DE HERENCIA. COMMUNIO INCIDENTS. CURATELA. GESTION DE NEGOCIOS. PAGO DE LO INDEBIDO. TUTELA.

QUASI EX DELICTO.—Vid. QUASI EX MALEFICIO.

QUASI EX MALEFICIO.—Cuasi delito; categoría de fuentes de obligaciones integrada por toda aquella serie de actos semejantes a los considerados típicamente como delitos privados, y que originan, cual éstos, efectos jurídicos, principalmente la obligación de reparar el daño causado y que se encuadraron originariamente entre la *ex variis causarum*

QUASI POSSESSIO — QUATTUORVIRI PRAEFECTI

figuris. (l. 3, 12, 2. l. 4, 5.) Vid. DEIECTUM. EFFUSUM. IUDEX QUI LITEM SUAM FECERIT. POSITUM ET SUSPENSUM.

QUASI POSSESSIO.—Cuasi posesión o posesión de derechos; posesión de derechos reales distintos de la propiedad; por ejemplo, de servidumbres. Esta posesión sobre cosas incorpóreas no fue siempre admitida y se llegó a ella por analogía, según unos, desde el siglo I d. de C., y según otros, desde Constantino. (G. 4, 139. D. 8, 1, 20.) Vid. POSSESSIO.

QUASI PROCURATOR.—Cuasi procurador; apoderados distintos del *procurator* y a los que se concluye por extender todas las reglas referentes a éstos. Vid. PROCURATOR.

QUASI TRADITIO.—Cuasi tradición. Vid. TRADITIO.

QUASI TRADITIO SERVITUTIS.—Modo de constitución del derecho real de servidumbre introducido por el derecho pretorio y consistente en el ejercicio del derecho de servidumbre por el titular del fundo dominante con la tolerancia del sirviente: *usus*, ejercicio del primero, y *patientia*, tolerancia del segundo. Vid. SERVITUS.

QUASI USUSFRUCTUS.—Cuasi usufructo; nueva modalidad de usufructo al ampliarse la posibilidad de constituirse este derecho real por actos *mortis causa* sobre toda clase de cosas: consumibles al primer uso, créditos o derechos. (D. 7, 5, 2, 1.) Vid. USUSFRUCTUS.

QUATTUORVIRATUS.—Cuadrurvivato; magistratura municipal. Vid. QUATTUORVIRI.

QUATTUORVIRI.—Los cuadrurviro; cuatro magistrados municipales colegiados; distinguiéndose los *quattuorviri aediliae potestatis* y los *quattuorviri iure dicundo*. (D. 1, 2, 30.)

QUATTUORVIRI AEDILES.—Vid. QUATTUORVIRI AEDILICIAE POTESTATIS.

QUATTUORVIRI AEDILICIAE POTESTATIS.—Nombre con que se conocen dos de los cuatro magistrados municipales, cuadrurviro, encargados de las funciones policíacas o edilicias. Vid. QUATTUORVIRI.

QUATTUORVIRI CENSORIA POTESTATE QUINQUENNALES.—Magistrados municipales quinquenales encargados de la confección del censo y de los arrendamientos de las tierras públicas. Vid. QUINQUENNALIS.

QUATTUORVIRI IURE DICUNDO.—Dos de los cuadrurviro municipales que como magistrados anuales les corresponde todo lo referente a la jurisdicción en su municipio, en donde desempeñan misión semejante a la del pretor urbano y peregrino en Roma. Vid. QUATTUORVIRI.

QUATTUORVIRI PRAEFECTI CAPUAM CUMAS.—Cuadrurvi-

QUATTUORVIRI — QUERELLA NON NUMERATAE

ros o magistrados municipales inferiores que ejercían la jurisdicción en diez ciudades de la Campania.

QUATTUORVIRI QUINQUENNALES. — Vid. QUATTUORVIRI CENSORIA POTESTATE QUINQUENNALES.

QUATTUORVIRI VIIS IN URBE PURGANDIS.—Magistrados municipales inferiores encargados de la policía de las calles.

QUERELLA.—Acción, demanda; procedimiento sometido a una reglamentación particular que se inicia ante un magistrado con jurisdicción por una demanda. (D. 2, 8, 10.)

QUERELLA INOFFICIOSAE DONATIONIS.—Acción que corresponde a los parientes próximos de un difunto que no han recibido en su sucesión la cuarta legítima, contra las donaciones realizadas por aquél y que por considerarse excesivas pueden ser reducidas o anuladas. (C. 3, 29.) Vid. DONACION INOFFICIOSA.

QUERELLA INOFFICIOSI DOTIS.—Acción que corresponde a los interesados en la anulación o disminución de una constitución de dote notoriamente exagerada y que procede en los mismos supuestos de la querella *inofficiosi donatio-*
nis. (C. 3, 30.) Vid. INOFFICIOSA.

QUERELLA INOFFICIOSI TESTAMENTI.—Acción, *querella* o demanda formulada al magistrado o frente al adversario en la que se protesta de la desheredación de que se ha sido objeto por parte del testador, tras la que se ejercita la *actio petitio hereditatis* ante el tribunal de los centunviros, a fin de que se reconozca el derecho a la herencia o a parte de ella por el demandante y se revoque la disposición testamentaria por ser contraria a los deberes que el testador tenía para sus parientes próximos desheredados. (Paul. 4. 5. l. 2, 18. D. 5, 2. C. 3, 28.) Vid. TESTAMENTUM INOFFICIOSUM.

QUERELLA NON NUMERATAE DOTIS.—Acción, demanda o procedimiento concedido por Justiniano al marido que aparece como deudor por haber recibido una dote de su mujer, la cual no le ha sido entregada, a fin de que pueda conseguirla en el año que sigue a la disolución del matrimonio. (C. 5, 15, 3. N. 100.) Vid. DOS NON NUMERATAE. EXCEPTIO NON NUMERATAE DOTIS.

QUERELLA NON NUMERATAE PECUNIAE.—Acción, *querella* o procedimiento concedido a partir de Caracalla al deudor que afirma no haber recibido la cantidad o suma de dinero de la que figura como deudor en virtud de un préstamo a pesar de existir una escritura o acta de tal entrega, falsamente redactada, la cual debía presentar ante el magistrado en un plazo variable de uno, dos o cinco años. El deudor por tal procedimiento persigue se reconozca por el pretendido acreedor la inexistencia de la deuda. (C. 4, 30, 4. 9. 10. 14.)

QUERELLA NON NUMERATAE SOLUTIONIS.—Acción, *quere-*

QUERELLA PATRONI — QUINQUERIVATUS

lla o procedimiento concedido en favor del acreedor que habiendo reconocido falsamente haber sido satisfecho su crédito por pago reclama para que se le reconozca que la deuda no fue abonada a pesar del recibo o escrito falsamente probatorio. (C. 2, 40, 14, 1, 2.)

QUERELLA PATRONI ADVERSUS LIBERTUM.—Acción, *querella* o demanda formulada por el patrono al magistrado contra actos llevados a cabo por su liberto, manifiestamente expresivos de desconocer los vínculos que deben ligarle al mismo, cual haber instituido heredero a otra persona en caso de no tener descendientes; podía traer como consecuencia que se le concediera la *bonorum possessio contra tabulas* correspondiente. Vid. PATRONATUS.

QUI DOLO DESIIT POSSIDERE.—Quien dolosamente deja de poseer antes de llegar al momento procesal de la *litis contestatio*, en el supuesto de ser demandado por una acción reivindicatoria. A pesar de ello se hizo posible dirigir ésta contra él, aun no siendo poseedor. (D. 6, 1, 27, 3. D. 6, 1, 52.)

QUI LITI SE OBTULIT.—Quien se finge poseedor en un proceso reivindicatorio—es decir, con ocasión del ejercicio de la acción reivindicatoria—para que se siga contra él el pleito, dando así tiempo para que transcurra el plazo necesario para la usucapión en favor del verdadero poseedor. Los compiladores hicieron posible el ejercicio de la acción reivindicatoria contra él a pesar de no ser poseedor. (D. 5, 3, 13, 13. D. 6, 1, 25-27. D. 5, 3, 45.)

QUINARIUS.—Quinario; moneda romana de plata usada en la República, que valía la mitad de un denario, esto es, cinco ases.

QUINQUAGINTA DECISIONES.—Nombre con que se conocen las cincuenta constituciones dictadas por el emperador Justiniano en la segunda mitad del año 530 y reunidas en diciembre del mismo año o comienzo del siguiente, promulgadas con el fin de poner al día reglas jurídicas anticuadas o de resolver cuestiones controvertidas. El texto original no ha sido conservado ni transmitido, aunque se supone que en su mayoría tales constituciones pasarían al *Codex repetitae praelectionis*.

QUINQUAGINTAVIRI.—Consejo o comisión de cincuenta miembros varones.

QUINQUENNALIS.—Quinquenal; magistratura que duraba cinco años. (C. Th. 13, 3, 1.) Vid. DUOVIRI QUINQUENNALES. QUATTUORVIRI QUINQUENNALES. QUATTUORVIRI CENSORIA POTESTATE QUINQUENNALES.

QUINQUENNium.—Quinquenio; espacio de cinco años. (G. 4, 122. D. 19, 2, 9-24.)

QUINQUERIVATUS.—Quinquevirato; magistratura o consejo de cinco varones. (C. Th. 2, 1, 12.)

QUINQUEVIRI — QUOD GENERATIONES

QUINQUEVIRI.—Quinqueviros; cinco magistrados.

QUINQUEVIRI CIS TIBERIM.—Quinqueviros o magistrados menores auxiliares de los *tres viri nocturni* en las funciones de policía de la ciudad de Roma y cauce del Tíber.

QUINQUEVIRI MENSARII.—Quinqueviros o magistrados menores encargados de funciones económicas.

QUIRINUS.—Lanza. Nombre dado a Rómulo tras de su muerte.

QUIRIS.—Ciudadano romano; portador de lanza; miembro de una curia. Vid. QUIRITES.

QUIRITARIO.—Hace referencia a lo propio o genuino del ciudadano romano. Vid. IUS QUIRITIUM. DERECHO ROMANO QUIRITARIO.

QUIRITES.—Ciudadanos romanos. Nombre dado a los romanos tras la fundación de la ciudad. (I. 1, 2, 2. G. 2, 40-41.)

QUIROGRAFO.—Vid. CHIROGRAPHUM.

QUOD AB INITIO VITIOSUM EST NON POTEST TRACTU TEMPORIS CONVALESCERE.—Principio derivado de la denominada *regula Catoniana*, expresivo de que lo que es vicioso en su origen no puede convalidarse por el simple transcurso del tiempo. (D. 50, 17, 29. 210.) Vid. CONVALIDACION.

QUOD GENERATIONES TOT GRADUS.—Regla que trata de expresar en materia de computación del parentesco la proximidad o grado de éste, tanto en línea recta como colateral, por el número de generaciones que separan a las personas cuyo parentesco se investiga: tantos grados cuantas generaciones.

R

RABIES.—Furia, ira, enfermedad. (C. 6, 22, 2.)

RAMNENSES.—Vid. RAMNES.

RAMNES.—Grupo de población de raza latina que integraba una de las tres tribus originarias de Roma y que según la tradición tuvieron por jefe a Rómulo. Vid. LUCERES. TITIES.

RAMNES PRIMI ET SECUNDI.—Distinción operada entre los componentes del grupo de los ramnenses, según se trate de los descendientes de los que integraban la primitiva tribu o de los plebeyos incorporados con posterioridad. Vid. RAMNES.

RAMNES PRIORES ET POSTERIORES.—Vid. RAMNES PRIMI ET SECUNDI.

RAPINA.—Delito privado consistente en la sustracción violenta de una cosa ajena, del cual se derivaba en favor de la víctima una acción penal pretoria infamante para obtener del autor del delito una indemnización equivalente al cuádruplo del valor de la cosa sustraída. (G. 3, 183. 209. D. 6, 1, 70. D. 47, 8. C. 9, 13.)

RAPTUS.—Rapto, acción de arrebatarse; rapto de una doncella, casada o viuda. (D. 48, 6, 5, 2. C. 9, 13.)

RATIARIUS.—El que trafica con una barca. (D. 13. 7, 30.)

RATIHABITIO.—Ratificación; acto complejo comprensivo, tanto de la convalidación de un negocio jurídico anulable o radicalmente nulo, como de la perfección de uno no propiamente nulo, pero sí incompleto, que en su virtud se transforma en plenamente eficaz. (D. 3, 5, 5, 11. D. 46, 8. C. 5, 16, 25.)

RATIO.—La razón que distingue al hombre de los animales. Razón, causa o fundamento de algo. También, cuenta rendida en el ejercicio de una negociación o en el desempeño de un cargo de lo dado, recibido y de lo obligado. (D. 1, 3, 14. 16. 25. D. 35, 1, 33. D. 35, 2, 87. D. 2, 13, 6, 3. D. 17, 1. 56, 2.)

RATIO ACCEPTI ET EXPENSI.—Cuenta del cargo y data, en el *Codex accepti et expensi*. Vid. CODEX ACCEPTI ET EXPENSI.

RATIO IURIS.—Razón deducida del derecho objetivo y que por reflejar el espíritu o tendencia del ordenamiento jurídico puede ser invocada para la solución de un caso concreto no previsto claramente por la norma legal.

RATIO LEGIS — RAUDUSCULUM

RATIO LEGIS.—Razón o espíritu informador de una ley, que el juez y el intérprete deben tener en cuenta al tratar de aplicarla a los casos concretos o al estudiar su alcance.

RATIO NATURALIS.—Vid. NATURALIS RATIO.

RATIO SANGUINIS.—Razón de sangre o de parentesco, que debe tenerse en cuenta en determinados casos por el juez para llegar a soluciones favorables.

RATIO SCRIPTA.—Razón natural escrita, cristalización del derecho natural; categoría dada por los intérpretes al derecho romano durante la Edad Media.

RATIO SEPARATA.—Cuenta o hacienda separada; requisito exigido para que el esclavo pueda tener peculio, esto es, que los bienes que se le entregan estén verdaderamente a su disposición. (D. 15, 1, 8.) Vid. PECULIUM.

RATIO STRICTA.—Dícese en el sentido de que en la aplicación de las normas o principios jurídicos se proceda con el más estricto rigor sin dar margen a aplicaciones extensivas.

RATIO SUMMA.—Principio informador superior de razón o de equidad que debe presidir en la interpretación de una regla de derecho, y que en caso de conflicto con otros criterios interpretativos debe prevalecer.

RATIO VOCONIANA.—Regla de interpretación deducida por la misma idea que motiva la *lex Voconia*, y en cuya virtud se excluye a las personas de sexo femenino en la sucesión de sus agnados fuera del grado de hermana y hermano; lo que desaparece en el derecho justiniano. (Paul. 4, 8, 20. C. 6, 58, 14.) Vid. LEX VOCONIA.

RATIONALIS.—Encargado de llevar las cuentas. Vid. RATIO.

RATIONALIS REI PRIVATAE.—Funcionario imperial encargado desde Constantino de la administración de la *res privata principis*. (D. 1, 19. C. 1, 3, 4. C. 11, 65, 4.) Vid. COMES RERUM PRIVATARUM.

RATIONALIS SUMMAE REI.—Funcionario imperial encargado de la administración del fisco imperial, tal como se denominaba todavía bajo Constantino. Posteriormente se le llamó *Comes sacrum largitionum*. También se le llamaba *rationalis summae rei rationum* o *summarum rationum*. (D. 1, 19.)

RATIONALIS SUMMAE REI RATIONUM.—Vid. RATIONALIS SUMMAE REI.

RATIONALIS SUMMARUM RATIONUM.—Vid. RATIONALIS SUMMAE REI.

RAUDUSCULUM.—Trozo de cobre sin acuñar y amonedar que se entregaba como precio, tras su peso, en la *mancipatio originaria*. (G. 1, 119.) Vid. MANCIPATIO.

REATUS — RECONDUCTIO TACITA

REATUS.—Culpa, delito; condición del reo. (D. 48, 19, 25. D. 50, 4, 3, 9. C. 5, 6, 34.)

RECEPTA.—Serie de convenciones u operaciones jurídicas tuteladas en el edicto del pretor, constitutivas en su mayoría de *pacta praetoria*. Vid. RECEPTUM.

RECEPTIO NOMINIS.—Vid. NOMEN RECIPERE.

RECEPTUM.—Pacto pretorio o convención jurídica amparada por el pretor, que ofrece tres modalidades: el *receptum argentarii* o *argentarium*, el *receptum arbitrii* y el *receptum nautarum cauponum stabulariorum*. Vid. PACTA PRAETORIA.

RECEPTUM ARBITRII.—Pacto pretorio o convención por el cual una persona se compromete a decidir como árbitro una cuestión que le es confiada por dos o más personas que tienen sobre ella litigio. (D. 4, 8.) Vid. RECEPTUM.

RECEPTUM ARGENTARII.—Vid. RECEPTUM ARGENTARIORUM.

RECEPTUM ARGENTARIORUM.—Pacto pretorio o convención por cuya virtud un banquero se compromete a pagar las deudas presentes o futuras de una persona, generalmente, hasta una determinada cantidad. En el derecho justiniano esta figura fue refundida en el *constitutum*. (C. 4, 18, 2.) Vid. RECEPTUM.

RECEPTUM NAUTARUM CAUPONUM STABULARIORUM.—Convención, pacto expreso o vinculación tácita, considerada generalmente como pacto pretorio, en virtud de la cual el pretor concedía una acción *in factum* contra los armadores de barcos, poseedores y dueños de cuadras, siempre que no procediesen a la restitución de las cosas que les hubieren sido entregadas por los viajeros para su custodia. (D. 4, 9.) Vid. RECEPTUM.

RECIBOS POMPEYANOS.—Tablas de cera pompeyanas, verdaderos documentos cancelatorios procedentes del almonedero L. Cecilio Yucundo de mediados del s. I después de Jesucristo (53-62 d. de C.)

RECIPERATIO.—Facultad de restitución o recuperación concedida recíprocamente, en virtud de un tratado celebrado entre Roma y otro Estado, a los ciudadanos romanos y del otro Estado con relación a los objetos de su propiedad y a sus intereses, por lo que pueden acudir ante sus tribunales.

RECIPERATORES.—Originariamente recuperadores. Vid. RECEPTUM.

RECONDUCTIO TACITA.—Renovación del contrato de arrendamiento por continuación en el uso y disfrute de la cosa arrendada por el arrendatario después de finalizado el plazo fijado para el mismo, sin oposición del arrendador. (D. 19, 2, 13, 11.) Vid. LOCATIO CONDUCTIO.

RECONCILIATIO — REDEMPTORES LITUM

RECONCILIATIO MUTUI.—Expresión empleada por los comentaristas para indicar el supuesto del contrato de mutuo que inicialmente inválido se transforma en válido por realizarse el requisito o condición que faltaba para su validez. Vid. MUTUUM.

RECONVENTIO.—Reconvención, alegación del demandado al demandante. Plantea en el proceso una nueva demanda, y por consiguiente una nueva acción del demandado contra el demandante.

RECTOR.—En el bajo imperio, gobernador de una provincia; presidente. (C. 1, 40. C. 7, 62, 8.) Vid. PRAESES.

RECUPERATORES.—Originariamente, árbitros designados para decidir las cuestiones suscitadas entre ciudadanos romanos y extranjeros, miembros de un Estado ligado a Roma por un tratado. En el derecho de finales de la república, miembros de un tribunal colegiado integrado por tres o cinco ciudadanos y que conocían de los pleitos habidos entre ciudadanos romanos y peregrinos. (G. 4, 46. 109. 141. 185.) Vid. IUDEX.

RECURSUS.—Recurso, apelación a una jurisdicción o autoridad superior de la sentencia dada por un inferior. Un sistema de recursos sólo aparece en el procedimiento extraordinario. (C. 7, 62, 6.) Vid. APPELLATIO.

RECUSATIO.—Recusación; acción de recusar una de las partes al juez propuesto para que conozca de un proceso. (C. 3, 1, 16.)

REDEMPTI.—Individuos que han sido liberados de la cautividad del enemigo por un tercero, en relación con el cual quedan en una situación de dependencia parecida a la esclavitud—aun siendo jurídicamente libres—, pues le deben servicios o prestaciones por el precio pagado, si bien por una constitución del año 409 d. de C., de los emperadores Honorio y Arcadio, tales servicios no pueden exceder en su duración de cinco años. (D. 49, 15. C. 8, 50 [51].)

REDEMPTOR.—Persona que ha rescatado a otra de la cautividad y sobre la cual tiene derecho a sus servicios o a una cantidad de dinero en razón del precio que abonó por ella. Vid. REDEMPTI.

REDEMPTOR OPERIS.—En el contrato de *locatio conductio operis*, quien ejecuta la obra, arrendatario, *conductor*. (D. 50, 8, 11.) Vid. LOCATIO CONDUCTIO OPERIS.

REDEMPTOR VECTIGALIVM.—Arrendatario de los impuestos; también, *conductor* o *inquilinus*. (D. 50, 5, 8, 1.)

REDEMPTORES LITUM.—Adquirentes de créditos litigiosos con la finalidad de exigirlos posteriormente en su totalidad al deudor, aunque ellos los lograsen por cantidad inferior y que durante el bajo imperio constituyen una ver-

REDEMPTUS — REGLA CATONIANA

dadera profesión contra los que se dio la *exceptio legis Anastasiana*. (C. 4, 35, 22. 25.)

REDEMPTUS AB HOSTIBUS.—Ciudadano romano rescatado de la cautividad del enemigo por un tercero mediante el abono de una cantidad, en razón de lo cual queda en una situación de casi esclavitud. Vid. **REDEMPTI**.

REDHIBITIO.—Redhibición, facultad reconocida al comprador para exigir la restitución del precio dado por la cosa en razón de estar afectada de vicios que él desconocía y de los cuales no fue garantizado por una caución especial por parte del vendedor; la acción correspondiente había de ejercitarse en el término de dos meses de conocidos los vicios. (D. 21, 2.) Vid. **ACTIO REDHIBITORIA**.

REDITUS.—Renta, intereses, productos. (D. 4, 6, 28, 3. D. 27, 9, 5. C. 8, 12, 1.)

REDUCCION DEL PRECIO.—Facultad reconocida por el pretor al comprador, en caso de que el objeto de la venta esté afectado de vicios ocultos, para que conserve la cosa y pida, dentro de seis meses de conocidos éstos, la reducción del precio de conformidad con lo que haya sufrido en su interés. (D. 21, 1, 28.) Vid. **REDHIBITIO**.

REFERENDARIUS.—Refrendario, funcionario de la corte imperial encargado de firmar los despachos después del emperador. (C. 1, 50, 2.)

REFUTATIO.—Impugnación, refutación. (C. 7, 61, 8, 11. 24. 29.) Vid. **LIBELLUS REFUTATORIUS**.

REGIA.—El reino, la persona del rey. También, palacio real.

REGIFUGIUM.—Fiesta celebrada en Roma en memoria de la expulsión de los reyes, y que constituyó un vestigio de la época monárquica.

REGIMEN MORUM.—Nombre con que se designa la función del *censor* que al confeccionar el censo de la población romana califica mediante la *nota* correspondiente la moralidad y conducta de los ciudadanos con repercusión en su estimación social y jurídica. Vid. **NOTA CENSORIA**.

REGIO.—Región, comarca.

REGIONES ANNONARIAE.—Regiones, situadas entre los Alpes y el Magra y el Rubicón, sometidas al pago de un tributo o *annona* y colocadas bajo el mando del *vicarius Italiae* durante el imperio absoluto.

REGIONES SUBURBICARIAE.—Regiones italianas comprendidas desde el Magra y el Rubicón, hacia el Sur, no sometidas a impuestos y colocadas bajo el *praefectus urbi* y el *vicarius in urbe*, durante el bajo imperio.

REGIONES URBICARIAE.—Vid. **REGIONES SUBURBICARIAE**.

REGLA CATONIANA.—Vid. **REGULA CATONIANA**.